



PUTUSAN
Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ny. Dra. DIAH SADIAH KARDIANI**, pekerjaan Wiraswasta, tempat dan tanggal lahir, Bandung 18 Agustus 1964, bertempat tinggal di Kampung Paledang, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung-Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. L. ALFIES SIHOMBING, SH. MH., MM., CPR., CLA., M.I. Kom., C. Me, CTLC., ACI Arb, dan DR. dr. YENI NURAENI, SH., MH., MMRS., C. Med., CTLC., ACI Arb, keduanya Advokat, KURATOR & PENGURUS, Kuasa Hukum Pajak, Mediator, Arbiter dan Legal Auditor dari **LAW FIRM ALFIES SIHOMBING & PARTNERS** beralamat di Jalan Cijagra Raya No. 61 Buah-Batu, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/ASP-SK/09/2023 tanggal 26 September 2023, sebagai **Penggugat I**;
2. **TUAN SAMSU MAHDA**, pekerjaan Wiraswasta, tempat dan tanggal lahir, Bandung 29 Desember 1969, bertempat tinggal di Kampung Manggung Lebak, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Manggung Harja, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung-Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. L. ALFIES SIHOMBING, SH. MH., MM., CPR., CLA., M.I. Kom., C. Me, CTLC., ACI Arb, dan DR. dr. YENI NURAENI, SH., MH., MMRS., C. Med., CTLC., ACI Arb, keduanya Advokat, KURATOR & PENGURUS, Kuasa Hukum Pajak, Mediator, Arbiter dan Legal Auditor dari **LAW FIRM ALFIES SIHOMBING & PARTNERS** beralamat di Jalan Cijagra Raya No. 61 Buah-Batu, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 014/ASP-SK/09/2023, tanggal 26
September 2023, sebagai **Penggugat II**;

3. **Ny. NIA KURNIASIH SARGANI, SE**, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat dan tanggal lahir, Bandung 15
Februari 1971, bertempat tinggal di Jalan
Balonggede No. 63, RT. 007, RW. 004, Kelurahan
Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung-Jawa
Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.
L. ALFIES SIHOMBING, SH. MH., MM., CPR., CLA.,
M.I.Kom.,C.Me, CTLC.,ACIArb, dan DR. dr. YENI
NURAENI, SH.,MH.,MMRS.,C.Med.,CTLC.,ACIArb,
keduanya Advokat, KURATOR & PENGURUS,
Kuasa Hukum Pajak, Mediator, Arbiter dan Legal
Auditor dari LAW FIRM ALFIES SIHOMBING &
PARTNERS beralamat di Jalan Cijagra Raya No. 61
Buah-Batu, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 014/ASP-SK/09/2023 tanggal 26
September 2023, sebagai **Penggugat III**;

Ketiganya adalah ahliwaris dari Djaja Sargani bin H. Ahmad Sadi
berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor :
3886/Pdt.G/2022/PA.Sor, tanggal 04 Agustus 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1444 Hijriah, selanjutnya
disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. **TUAN EBEN EZER PURBA, Selaku Direktur Utama PT.**
Pisangmas Pratama Karya, bertempat tinggal di
Taman Holis Indah Blok G-5 No. 17, RT-006, RW.
008, Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kecamatan
Bandung Kulon, Kota Bandung, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada HENRI JAPARIS
SIAGIAN, S.H., M.H., EDWARD EDISON GULTOM,
S.H., dan JURNAL SIAGIAN, S.H.,ketiganya Advokat
dan Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE HENRI**
JAPARIS SIAGIAN & ASSOCIATES, beralamat di
Jalan Kurawa No. 07, Pajajaran, Kota Bandung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.

Halaman 2 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155/SK/LO-HJSA/10/2023, tanggal 26 Oktober 2023,
sebagai **Tergugat I**;

2. **TUAN DIDI SOPANDI HOLIL**, bertempat tinggal di Kampung Jongor Selatan, RT. 01-RW. 04, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENRI JAPARIS SIAGIAN, S.H., M.H., EDWARD EDISON GULTOM, S.H., dan JURNAL SIAGIAN, S.H., ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE HENRI JAPARIS SIAGIAN & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Kurawa No. 07, Pajajaran, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 156/SK/LO-HJSA/10/2023, tanggal 26 Oktober 2023, sebagai **Tergugat II**;

3. **TUAN E. SAEFUDIN BIN DJUHRI ALMARHUM**, pekerjaan Buruh Harian, umur 66 tahun, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Karya Blok C 19, No. 18 RT. 03-RW. 02, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENRI JAPARIS SIAGIAN, S.H., M.H., EDWARD EDISON GULTOM, S.H., dan JURNAL SIAGIAN, S.H., ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE HENRI JAPARIS SIAGIAN & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Kurawa No. 07, Pajajaran, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 157/SK/LO-HJSA/10/2023, tanggal 26 Oktober 2023, sebagai **Tergugat III**;

4. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT** Jalan Soekarno Hatta No. 586, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung cq. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG**, berkedudukan di Komplek Perkantoran PEMDA Jalan Soreang, Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 3 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **KEPALA KANTOR DESA GUNUNGLEUTIK**, beralamat di Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat V**;

6. **KEPALA KANTOR DESA PAKUTANDANG**, beralamat di Jalan Pacet No. 162, KM 2, Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat VI**;

7. **IJOH HADIJAH**, bertempat tinggal di Kampung Cikopo RT. 01/06, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, adalah merupakan segenap dari Ahkli Waris almarhum **HM. Yoesoep Bin Ardjaen**, sebagai **Turut Tergugat I**;

Karena IJOH HADIJAH/ Turut Tergugat I ternyata telah meninggal dunia, selanjutnya gugatan ditujukan kepada ahli warisnya yaitu:

1. **UMAR**, berlamat di Kampung Bumi Sari RT.04/RW-11, Desa Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
2. **AGUS**, berlamat di Kampung Bumi Sari RT.04/RW-11, Desa Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
3. **UMI**, berlamat di Kampung Bumi Sari RT.04/RW-11, Desa Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
4. **AGAH**, berlamat di Kampung Bumi Sari RT.04/RW-11, Desa Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

Adalah merupakan segenap dari Ahkli Waris almarhumah Ibu IJOH HADIJAH, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**

8. **ODIN SAHRODIN**, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Bumi Asih, RT. 03/08, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, adalah merupakan segenap dari Ahkli Waris almarhum **HM. Yoesoep Bin Ardjaen**, sebagai **Turut Tergugat II**;

Karena ODIN SAHRODIN / Turut Tergugat II ternyata telah meninggal dunia, selanjutnya gugatan ditujukan kepada ahli warisnya yaitu:

1. **ENDANG**, berlamat di Kampung Bumi Sari RT.03/RW-11, Desa Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

Halaman 4 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KIKI**, berlatam di Kampung Bumi Sari RT.03/RW-11, Desa Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
 3. **DEDE**, berlatam di Kampung Bumi Sari RT.03/RW-11, Desa Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
 4. **PEPEN** berlatam di Kampung Bumi Sari RT.03/RW-11, Desa Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
 5. **EUIS**, berlatam di Kampung Bumi Sari RT.03/RW-11, Desa Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- Kesemuanya adalah merupakan segenap ahli waris dari almarhum ODIN SAHRODIN, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
9. **ADE KRISTIADI**, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Cikopo, RT. 04/08, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, adalah merupakan segenap dari Ahkli Waris almarhum **HM. YOESOEP Bin ARDJAEN** sebagai **Turut Tergugat III**;
 10. **DUDUNG ABDULRAHMAN**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Cikopo, RT. 02/07, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, adalah merupakan segenap dari Ahkli Waris almarhum **HM. YOESOEP Bin ARDJAEN**, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Bahwa, dahulu TURUT TERGUGAT I sampai dengan TURUT TERGUGAT IV tersebut adalah sebagai TERGUGAT dalam perkara Nomor : 127/Pdt.G/2011/ PN.BB tersebut, dan dalam perkara *a quo* PARA TURUT TERGUGAT telah menyadari jika tanah yang sedang berproses ini adalah milik PARA PENGGUGAT bukan milik HM. YOESOEP Bin ARDJAEN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 5 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Oktober 2023 dalam Register Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN :

Bahwa, sebelumnya perkara *a quo* telah pernah diajukan dalam perkara Nomor : 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg, yang mana amar putusannya **PUTUSAN SELA** tanggal 31 Januari 2023 Jo **PUTUSAN AKHIR** tanggal 12 September 2023, dengan masing-masing amarnya berbunyi :

DALAM PUTUSAN SELA :

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor : 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara Nomor : 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg ;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

DALAM PUTUSAN AKHIR :

MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 4. 646.000,- (empat juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa, dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut yang menyatakan Kepala Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung harus dijadikan pihak, maka dalam perkara ini PARA PENGUGAT mengajukan kembali Gugatannya melalui Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung berdasarkan Putusan Sela dan Putusan Akhir tersebut dengan melengkapi pihak Tergugat, maka dengan demikian gugatan PARA PENGUGAT *a quo* diajukan untuk disempurnakan pihak-pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT ;

1. Bahwa, dalam perkara *a quo* **PARA TURUT TERGUGAT**, adalah merupakan segenap dari Ahkli Waris almarhum **HM. Yoesoep Bin ARDJAEN** yang ditarik sebagai **TURUT TERGUGAT** adalah **BUKAN SEBAGAI PEMILIK OBJEK PERKARA**, namun dikarenakan dengan

Halaman 6 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya **SURAT tanggal 04 Oktober 2012** yang ditanda tangani diatas **materai 6000** dari Para Ahli Waris almarhum **Yoesoep Bin Ardjaen** yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung, maka mereka hanya dijadikan sebagai **TURUT TERGUGAT**, dan adapun isi dan maksud surat dari Para Ahli Waris tersebut adalah **"Kami Para Tergugat/Para Terbanding dalam perkara Nomor : 127/Pdt.G/ 2011/PN.BB Jo. 368/Pdt/2012/PT antara Dra. DIAH SADIAH KARDIANI, Dkk melawan IJOH HADIJAH, Dkk, dengan ini menyatakan :**

- 1. Tanah yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Gunungleutik, seluas 3820 M2 dan Kecamatan Ciparay, Desa Pakutandang, seluas ± 7.400 M2 yang menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Baleendah, Kabupaten Bandung No. 127/Pdt.G/2011/PN.BB adalah milik Dra. DIAH SADIAH KARDANI, Dkk yang merupakan ahli waris dari Djaja Sargani selaku pemilik sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 119, Desa Gunungleutik dan Ieter C Nomor : 227/789;**
- 2. Mencabut seluruh Kuasa Khusus yang berkaitan dengan perkara tersebut diatas dan tidak akan melakukan perlawanan kembali atas putusan Pengadilan Tinggi dan/atau menggugat dalam perkara yang sama, mengingat kami telah menyadari dan mengerti bahwa tanah tersebut sebenarnya bukan hak milik kami/Ahli Waris HM. Yoesoep Bin Ardjaen ;**
- 3. DIDI SOPANDI HOLIL yang bertempat tinggal di Kampung Jongor Selatan RT. 01.RW. 04, Desa Serang Mekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung dalam perkara tersebut sebagai Tergugat 12 sebenarnya bukan salah satu Ahli Waris HM. Yoesoep Bin Ardjaen.**
- 2. Bahwa, bukti surat tersebut sangat berpengaruh dalam perkara a quo karena telah ternyata DIDI SOPANDI HOLIL selaku TERUGUGAT II bukan sebagai ahli waris dari HM. Yoesoep Bin Ardjaen dan PARA AHLI WARIS tersebut telah menyadari tanah yang menjadi objek perkara saat ini bukan milik HM. Yoesoep Bin Ardjaen, melainkan milik Dra. DIAH SADIAH, Dkk (incasu PARA PENGGUGAT), maka bukti surat ini telah dapat dijadikan bukti hukum dalam perkara a quo dan dalam perkara tindak pidana yang akan diajukan oleh PARA PENGGUGAT yang telah dirugikan oleh TERGUGAT II yang mengaku-**

Halaman 7 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngaku sebagai salah satu ahli waris dari HM YOESOEP Bin ARDJAEN yang ternyata bukan, sehingga perkara yang berproses di Pengadilan Bale Bandung terdahulu dan yang berproses di Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung ini akan menjadi terang ;

3. Bahwa, untuk menguatkan surat tersebut ternyata salah satu ahli waris dari HM YOESOEP Bin ARDJAEN yang lainnya juga membuat **SURAT PERNYATAAN** yang ditulis tangan sendiri oleh **Djudju Djulaeha** selaku salah satu ahli waris dari HM YOESOEP Bin ARDJAEN yang ditanda tanganni diatas **materai 10.000**, yang maksud dan isi surat tersebut disalin kembali yaitu “ ***Dengan ini menerangkan bahwa tanah yang terletak di Blok Paledang dan Blok Dangdo di Desa Gunungleutik dan Pakutandang tanah tersebut bukan milik HM.YOESOEP Bin ARDJAEN melainkan tanah milik H. SADI Bin GANI.***

“ ***Saya hanya dipergunakan sebagai alat nama Ahli Waris yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan tanah tersebut. Dan lagi mengetahui tanah tersebut adalah milik H. SADI Bin GANI sebagai mana sesuai dengan surat-surat Kohir. Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya dan keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dari pihak manapun***”.

4. Bahwa, bukti surat pernyataan ini sangat berkaitan erat dengan surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut diatas, yang mana Para Ahli Waris dari almarhum YOESOEP Bin ARDJAEN telah menyatakan dengan tegas tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* adalah **tanah milik H. SADI Bin GANI** yang menguatkan bukti kepemilikan PARA PENGGUGAT, dan adapun bukti surat ini diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* untuk menguatkan dalil-dalil serta bukti kepemilikan tanah tersebut dalam gugatannya dan mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mempertimbangkannya ;
5. Bahwa, melalui perkara *a quo* yang mana PARA PENGGUGAT adalah merupakan ahli waris yang sah dari Keturunan **MAS SADI Bin GANI** almarhum akan menguraikan peristiwa-peristiwa Hukum dari awal kepemilikan tanah adat dan perbedaan LOKASI tanah yang disebutkan antara **C Nomor : 277, Persil 65, Persil 66, Persil 67, Persil 69 dan Persil 89** yang telah di Klaim selaku Pemilik dari ahli waris Tuan **HM. Yoesoep Bin Ardjaen** sebagaimana Putusan dalam perkara sebelumnya berdasarkan Petok D Nomor : 277 atas nama HM. Yoesoep Bin Ardjaen

Halaman 8 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang terletak di Desa Gunungleutik, **Distrik Wilayah Petanya CANGKRING**, jika dibandingkan dengan **Kohir Nomor : 789 atas nama MAS SADI Bin Gani**, yang terletak di di Desa Gunungleutik yang pada tahun 1926 masuk dalam wilayah peta Distrik Ciparay, Kabupaten Bandung
6. Bahwa, sedangkan tanah (Objek Perkara) saat ini dalam kekuasaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan menurut kondisinya saat ini Objek Perkara dikelola oleh TERGUGAT I selaku pengembang dalam membuka lahan penjualan kavling-kavling, maka hal yang menjadi permasalahan dalam perkara aquo adalah mengenai perbedaan letak wilayah Distrik yang masing-masing pihak telah mengklaim letak lokasi Objek Tanah ditempat yang sama, serta terdapatnya dugaan penyelundupan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II selaku salah satu ahli waris HM. Yoesoep Bin Ardjaen yang sangat berperan penting dalam persoalan perselisihan objek perkara, baik dalam pengurusan surat-surat yang diajukannya ke Pengadilan maupun mengenai proses penerbitan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan objek tanah tersebut, sehingga dalam perkara aquo PARA PENGGUGAT akan membuka kembali fakta-fakta hukum yang menjadikan objek perkara saat ini mempunyai **NILAI KEPASTIAN HUKUM** yang **BERKEADILAN** sebagaimana asasnya dalam ketentuan **Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** adalah *“Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara”*, oleh karenanya PARA PENGGUGAT hingga saat ini belum mendapatkan Kepastian Hukum dan Keadilan dalam memperjuangkan Hak Milik tanah leluhurnya dari Keturunan **MAS SADI Bin GANI** tersebut ;
7. Bahwa, sumber hukum tanah di Indonesia yang lebih indetik dan dikenal pada saat ini yaitu, **Wilayah Peta Letak Tanah, Status Tanah dan Riwayat Tanah**, maka status tanah dan riwayat tanah adalah merupakan kronologis masalah kepemilikan dan penguasaan tanah baik pada masa lampau, masa kini maupun masa yang akan datang. Status Tanah atau Riwayat Tanah pada prinsipnya adalah menjelaskan dan mencatat peralihan **tanah Girik, Persil** atau **Kohir milik adat atau sejenisnya pada masa itu**, oleh karenanya tanah adat adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat setempat yang dasar hak kepemilikannya atas pengakuan, Persil, Kohir atau Girik, surat pernyataan, saksi-saksi, surat jual beli, hibah, pertukaran, gadai, yakni berdasarkan pada **Peraturan Menteri**

Halaman 9 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997, dan atas penguasaan sebidang tanah yang hidup dalam masyarakat adat pada masa lampau dan masa kini adalah sah berdasarkan ketentuan tersebut diatas, walaupun ada yang tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan secara otentik atau tertulis, kemudian pula ada yang didasarkan atas pengakuan, (**vide ketentuan Pasal 60 ayat (3) PMA/KBPN No. 3 tahun 1997 tersebut**), juga menurut Hukum Adat atas pengakuan serta adanya saksi-saksi yang menegaskan kepemilikan seseorang atas tanah Adat sebagai Hak Milik yang dikuasai seseorang dan atau sekelompok masyarakat adat tersebut adalah sah sebagai bukti ;

8. Bahwa, objek perkara yang sebelumnya dilakukan Gugatan oleh PARA PENGGUGAT adalah atas nama ahi waris dari Tuan DJADJA SARGANI dan Hj. YAYAH AISYAH almarhum, sedangkan tanah objek perkara tercatat atas nama "**MAS SADI BIN GANI**" yang adalah **H. ACHMAD SADI Bin MAS SARGANI** almarhum yang meninggalkan anak hanya seorang (Tunggal) yang bernama **Tuan DJADJA SARGANI Bin H. ACHMAD SADI** dan PARA PENGGUGAT yang merupakan keturunan dari **MAS SADI Bin GANI** yang merupakan kakek PARA PENGGUGAT, sehingga mempunyai kualitas atau LEGAL STANDING untuk mengajukan Gugatan aquo karena objek perkara yang akan didalilkan tercatat atas nama **MAS SADI Bin GANI** yang ditertulis dalam **LETTER C Nomor : 227/789/Desa Pakutandang, Distrik Ciparay, Kabupaten Bandung** ;

B. ADAPUN MENGENAI DUDUKNYA PERKARA YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, adapun dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT tidak terlepas dari terbentuknya Sejarah Desa Gunungleutik yang dibentuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1883 yang menurut para tokoh masyarakat setempat yakni Desa Gunungleutik diambil dari nama sebuah bukit yang memanjang dari utara ke selatan yang berhubungan langsung dengan Gunung Bukit Cula yang merupakan salah satu Negara Jaman Kerajaan Pajajaran, adapun Bukit Cula dan Kampung Leutik yang menjadi Desa Gunungleutik yang merupakan Desa tertua di **TATAR UKUR**, yaitu :

Desa, Kampung Subak : Gunungleutik

Distrik : Ciparay

Kecamatan : Ciparay

Kewedanaan : Ciparay



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Swatantra II : Bandung

Daerah Swatantra I : Jawa Barat

Dan luas wilayah Gunungleutik lebih kurang 600 Hektar yang terdiri dari Kampung Papak Serang, Jongor, Gunungleutik, Paledang, Andir, Cipaku dan pada **tahun 1978** dilakukan pemekaran menajdi 2 (dua) Desa, yaitu **DESA GUNUNGLEUTIK** yang merupakan Desa Induk meliputi wilayah : Kampung Papakserang, Kampung Jongor, Kampung Gunungleutik dan Kampung Paledang, sedangkan **DESA PAKUTANDANG** sebagai Desa Pemekaran yang meliputi wilayah : sebagian Kampung Paledang, Kampung Andir dan Kampung Cipaku, dan kemudian Desa Gunungleutik dimekarkan kembali dengan Desa Serang Mekar pada tahun 1984, yang mana Desa Gunungleutik sebagai Desa Induk meliputi wilayah : Kampung Paledang, Kampung Gunungleutik dan Kampung Baranangsiang, sedangkan Desa Serang Mekar adalah Desa Pemekaran yang meliputi wilayah : Kampung Papakserang dan Kampung Jongor ;

2. Bahwa, dari sejarah terbentuknya Desa Gunungleutik serta memekarannya dengan Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, maka akan menunjukan kebenaran letak Objek tanah Perkara yang sebenarnya baik dari sejak dulu hingga saat ini serta wilayah peta **letak Kohir C Nomor : 227/789, Persil 66- D-I, 015-11, 66-D-I-330-3-38, 67- D-I-080-58 dean 69-740-5-33 tercatat atas nama MAS SADI Bin GANI**, yaitu terbagi dalam beberpa persil dan dengan luas serta batas-batasnya yang berbesa, yaitu **Persil 67** yang luasnya lebih kurang **800 m2** (delapan ratus meter persegi), serta **Persil 66** yang luasnya lebih kurang **3.820 M2** yang terletak di Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, dan **Persil 69**, seluas kurang lebih **7.400 M2** (tujuh ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di **Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay**, maka luas tanah yang dimiliki oleh **MAS SADI Bin GANI** adalah seluruhnya adalah **12.020 M2 (dua belas ribu dua puluh meter persegi)**, dan adapun batas-batasnya tanah yang terletak di Desa Gunungleutik, **Persil 66** yang luasnya **3.820 m2 (tiga ribu delapan ratus dua puluh meter persegi)**, sebagai berikut :

-Sebelah Timur : Saluran Irigasi ;

-Sebelah Utara : Jalan Desa ;

-Sebelah Barat : Tanah Kepunyaan Wardi, Endin, Arifin dan Ikin.

-Sebelah selatan : Saluran Irigasi ;

Halaman 11 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan **Persil 67**, yang luasnya **800 m²** (delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sebagai berikut :

- Sebelah Timur** : Rumah H. Samar ;
- Sebelah Utara** : Jalan Raya Laswi ;
- Sebelah Barat** : Rumah Diah ;
- Sebelah selatan** : Jalan Desa ;

3. Bahwa, selanjutnya **Persil 69**, yang luasnya lebih kurang **7.400 M²** (*tujuh ribu empat ratus meter persegi*) yang merupakan milik kepunyaan **Mas Sadi Bin Gani** almarhum yang terletak di Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur** : Jalan setapak dan Rumah Warga ;
- Sebelah Utara** : Saluran Irigasi ;
- Sebelah Barat** : Saluran Irigasi ;
- Sebelah selatan** : Mushola dan Rumah Warga

- **TERDAPAT PERBEDAAN KOHIR, PERSIL SERTA LUAS MAUPUN BATAS-BATAS ANTARA MILIK MAS GANI Bin SADI dengan TANAH yang di Claim kepunyaan HM YOESOE Bin ARDJAEN yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara bersama-sama :**

Bahwa, **secara faktanya** jika dibandingkan dengan batas-batas maupun luas kepemilikan yang di claim oleh TERGUGAT II berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor : 127/Pdt.G/2011/PN.BB, tanggal 22 Maret 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor :368/Pdt/2012/PT.Bdg, tanggal 13 September 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1226 K/Pdt.2013, tanggal 28 Nopember 2014 Jo Nomor : 708 PK/Pdt/2016, tanggal 10 Januari 2017 atas nama tanah **Kohir Nomor : 277, HM. YOESOE Bin ARDJAEN, Persil 69** yang dinyatakan luas tanah disebutkan dalam putusan **adalah 5.540 m² (lima ribu lima ratus empat puluh meter persegi)** yang terletak di Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Timur** : Tanah kepunyaan Zainudin, Bapak Holil, Bapak Sapta, Bapak Dadi almarhum, Bapak Salil, Bapak Beni dan Nyonya Titi ;
- Sebelah Utara** : Saluran Irigasi ;
- Sebelah Barat** : Saluran Irigasi ;

Halaman 12 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Sebelah selatan : Tuan Maman, Ny. Onih, Tanah Tuan Endin almarhum, Tanah Tuan Eman, tanah Tuan Herri, Tanah Tuan Wahid dan Tanah Tuan Encep ;

Dan pada saat ini tanah tersebut dengan batas-batasnya dikelilingi pagar tembok seluas tanah tersebut, maka sangat terlihat berbeda baik luas maupun batas-batas tanah antara kepunyaan **SADI BIN GANI** almarhum kepunyaan kakek PARA PENGGUGAT dengan tanah yang di claim oleh TERGUGAT II kepunyaan atas nama **HM. Yoesoep Bin ARDJAEN** almarhum yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT I bersama-sama dengan TERGUGAT II untuk dikelola Proyek Perumahan, dan kemudian objek perkara telah di claim sebagai milik TERGUGAT II adalah tanah yang terletak di **Desa Gunungluteik (desa Induk), Kohir Nomor : 277**, atas nama **HM. Yoesoep Bin ARDJAEN, Persil 65 seluas 100 m² (serratus meter persegi), Persil 66 seluas 1460 m² (seribu empat ratus enam puluh meter persegi) dan Persil 89, seluas 600 m² (enam ratus meter persegi)**, sehingga luas keseluruhannya adalah **3.560 m² (tiga ribu lima ratus enam puluh meter persegi)**, dengan batas-batasnya, sebagai berikut :

-Sebelah Timur : Irigasi (selokan) ;
-Sebelah Utara : Jalan Paledang ;
-Sebelah Barat : Tanah dan rumah-rumah penduduk ;
-Sebelah selatan : Irigasi (selokan) ;

4. Bahwa, dari sejarah terbentuknya Gunungluteik tersebut dan berkaitan dengan objek perkara akan ditelusuri letak PETA Wilayah lokasi tanah pada masing-masing **Kohir C Nomor : 227/789** atas nama **MAS SADI Bin GANI** dengan **Kohir C Nomor : 277** atas nama **HM. Yoesoep Bin ARDJAEN** tersebut telah dapat dinyatakan sebagai Objek tanah yang berbeda lokasi maupun letaknya (**Error In Objecto**), yaitu :

➤ **TENTANG KOHIR C Nomor : 227/789 atas nama MAS SADI Bin GANI (H. ACHMAD SADI Bin MAS SARGANI) dan TENTANG BUKU C DESA GUNUNGLEUTIK :**

- Bahwa, Desa Gunungluteik merupakan Desa Induk yang berdiri pada tahun 1883, dengan luas wilayah lebih kurang 600 hektar yang terletak di **DISTRIK CIPARAY, Kecamatan Ciparay, Kewedanaan Ciparau, Kabupaten Bandung**, oleh karenanya Desa Gunungluteik hanya mempunyai **1 (satu) Buku Induk Leter C Desa** atau huruf C, dimana telah

Halaman 13 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat data luasnya dari berbagai bidang tanah kaetas nama masing-masing wajib pajak sedesa dan Buku C disusun dari buku carakan yang memuat nomor urut dan nama wajib pajak yang disusun menurut abjad serta buku B, maka dengan demikian buku C Induk Gung Leutik hanya ada 1 (satu) Buku yang terdaftar dan tercatat di buku Induk Desa Gunungleutik dengan Nomor KOHIR 789 yang tercatat dan terdaftar atas nama MAS SADI Bin GANI yang berlokasi di Blok Paledang dengan Persil Nomor : 66-I-015, 66-I-350, 67-I-080 dan 69-I-740, maka dari fakta-fakta yuridis tersebut sangatlah jelas selaku pemegang Hak atas tanah yang terletak di Blok Paledang tersebut adalah MAS SADI Bin GANI selaku kakek dari PARA PENGGUGAT ;

- Bahwa, sampai pada tahun 1978 masih tetap buku C hanya ada 1 (satu) buku C Induk hingga terjadi pemekaran Desa, sehingga luas tanah dibagi 2 (dua) bagian dengan batas desa yaitu, Saluran Air dari Waterpang, maka Persil Nomor 69 atas nama MAS SADI Bin GANI masuk ke Wilayah Desa Pakutandang dengan Kohir Nomor : 227/789 yang tercatat di Buku Desa Pakutandang, dan pada tahun 1984 terjadi lagi pemekaran Desa Gunungleutik dengan Desa Serangmekar yang mana tanah-tanahnya dibagi 2 (dua) bagian, sehingga buku C Desa Induk di salin oleh Petugas KDL menjadi 2 (dua) buku yakni buku Induk dan Buku pemekaran ;
- Bahwa, mengenai Buku Huruf F yang disebut buku pemungutan Pajak (model huruf F) memuat nama dan jumlah hutang pajak masing-masing wajib pajak sedesa, maka Desa Gunungleutik sebagai Desa Induk mempunyai buku F dari tahun 1963 dengan nama “Daftar Pembayaran Pajak Hasil Bumi” yang juga terdaftar dan tercatat atas nama MAS SADI Bin GANI (incasu kakek PARA PENGGUGAT) dengan nomor urut pajak 789 di dalam buku F Desa Gunungleutik dan juga tercatat pada buku daftar Pembayaran luran Pembangunan Daerah tahun 1973 serta tercatat pada buku pajak ketetapan dan pembayaran IPEDA tahun 1979 dengan wajib pajak Nomor : 227/789 atas nama MAS SADI Bin Gani (incasu kakek Para PENGGUGAT) di Desa Pakutandang yang merupakan Desa Pemekaran dari Desa Gunungleutik ;
- **TENTANG KOHIR C Nomor : 277 atas nama HM, YOESOEP BIN ARDJAEN dan TENTANG BUKU C DESA GUNUNGLEUTIK :**
- Bahwa, Kohir Nomor : 277 atas nama HM. YOESOEP Bin ARDJAEN (incasu selaku Pewaris dari TERGUGAT II) adalah tersebut PETOK D

Halaman 14 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 277 atas nama HM. YOESOEP Bin ARDJAEN terletak di Desa Gunungleutik, **DISTRIK CANGKRING**, sehingga **Kohir Nomor : 277 atas nama HM. YOESOEP Bin ARDJAEN tidak tercatat dan tidak terdaftar di Buku Induk Desa Gunungleutik yang merupakan Desa Induk yakni DESA GUNUNGLEUTIK** sebagaimana sejarah desa yang telah diuraikan diatas tersebut, sedangkan PETA PENGAIARAN yang merupakan Desa Gunungleutik masuk kewilayah **DISTRIK CIPARAY (Peta Distrik Kabupaten Bandung tahun 1926)** , oleh karenanya Kohir Nomor : 277 atas nama HM. YOESOEP Bin ARDJAEN tidak ada dan tidak tercatat di Desa Gunungleutik yang mana hal ini telah sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay Nomor : 145/218/289/VII/2017, tanggal 17 Juli 2017 yang menerangkan “Pengesahan/Legalisir Surat C Desa Nomor : 277 atas nama HM. YOESOEP, tanggal 25 Januari 2016 dengan Nomor Register 145/23/289/I/2016 dan Pengesahan/Legalisir Surat C Desa No. 277 atas nama HM, YOESOEP, tanggal 16 Juni 2017 dengan No, Register 145/217/289/VII/2017” **di BATALKAN**, karena setelah dilakukan verifikasi ternyata dalam buku C Desa Gunungleutik yang diterima dari mantan **Kepala Desa E. SAEPUDIN (incasu TERGUGAT III)** hanya terdapat satu lembar surat C Desa dengan Nomor : 277 atas nama HM. YOESOEP, **sedangkan lembaran C Desa berikutnya tidak berada di Desa Gunungleutik** (lampiran bukti surat) ;

- Bahwa, **terdapat perbedaan luas tanah pada Surat C Desa Nomor : 277 atas nama HM. YOESOEP Bin ARDJAEN yaitu Persil 50-S-I-675-8-50, Persil 65-D-I-010-0-12, Persil 66-D-II-146-I-76, Persil 67-D-I-140- I-74, Persil 69-D-II-554-6-70 dan Persil 89-D-II-060-0-73, dan terdapat adanya perbedaan jumlah persil serta luas tanahnya ;**
 - **TENTANG BUKU C DESA GUNUNGLEUTIK :**
- Bahwa, pada tahun sebelumnya buku C Desa Gunungleutik Induk hanya 1 (satu) buku dan pada tahun 2016 TERGUGAT III (incasu E. SAEPUDIN) menyerahkan **1 (satu) buku** kepada **Kepala Desa Agus Hamdani** dan mengatakan bahwa buku tersebut adalah buku Induk, dan setelah diadakan musyawarah di Kecamatan Ciparay yang kemudian TERGUGAT III (incasu E. SAEPUDIN) dipanggil oleh Polres Bandung dan ketika diadakannya Rapat di Kecamatan yang hadir hanya TERGUGAT III (incasu E. SAEPUDIN) sendiri **selaku mantan Kepala Desa Gunungleutik** dengan mengatakan **“bahwa tanah yang berlokasi di**

Halaman 15 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dongdo adalah milik HM. YOESOEP Bin ARDJAEN dan yang lainnya adalah milik MAS SADI Bin GANI (incasu Kakek PARA PENGGUGAT)”

dan berdasarkan buku penyerahan yang dilakukan oleh TERGUGAT III (incasu E. SAEPUDIN) hanya ada 1 (satu) lembar Kohir Nomor : 277, Desa Gunungleutik (***catatan : hal ini telah sesuai dengan surat keterangan Kepala Desa Gunungleutik tersebut***) sedangkan yang lainnya berada di Desa luar Gunungleutik, sehingga didalam 1 (satu) buku Kohir Nomor : 277 atas nama HM. YOESOEP Bin ARDJAEN tersebut telah ditandatangani oleh TERGUGAT III (incasu E. SAEPUDIN) **yang berbeda** dengan apa yang ditandatangani oleh **AGUS HAMDANI** (incasu TERGUGAT V) selaku Kepala Desa Gunungleutik, maka dalam hal ini telah terdapat adanya **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dan **PENYELAHGUNAAN KEADAAN** yang dilakukan oleh TERGUGAT III selaku Kepala Desa Gunungleutik saat itu (Periode 2008 sampai dengan 2014), oleh karenanya dari hal inilah timbul permasalahan atas objek tanah tersebut ;

- Bahwa, didalam **buku huruf F** (IREDA dan IPEDA) Kohir Nomor : 277 tersebut tercatat dan terdaftar atas nama orang lain yaitu Ny. ENA NYIMARTI, Kampung Andir yang pajaknya dibayarkan oleh Ny. Ena Nyimarti sendiri, **maka Kohir Nomor : 277 atas nama HM. YOESOEP Bin ARDJAEN tidak ada dan tidak tercatat di dalam Buku F Desa Gunungleutik maupun dibuku yang lainnya tentang tanah di Desa Gunungleutik**, sedangkan Kohir Nomor : 277 atas nama HM. YOESOEP Bin ARDJAEN tertulis dalam lebarannya menyebutkan **“RUPIAH”** yang menerangkan **PAJAK TAHUN 1922** yang mana mata uang Negara Republik Indonesia pada tahun tersebut adalah **“SEN”** dan kemudian didalam lembaran yang lainnya tertulis **TAHUN 1944/1953**, hal ini sudah menunjukan suatu bukti kejanggalan atas Kohir Nomor : 277 tersebut dan pada buku C terdapat tulisan dibawah kiri (contoh huruf C pada pembukuan (LD) ini adalah ynag benar dan sah, sedangkan dibuku yang diserahkan oleh TERGUGAT III (incasu E. SAEPUDIN) tidak ada tulisan dimaksud dan ini yang tidak benar dan tidak valid (tidak sah) ;

A. LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT SERTA HUBUNGAN HUKUM TERHADAP PARA TERGUGAT dalam PERKARA A QUO :

1. Bahwa, Para PENGGUGAT merupakan ahli waris dari keturunan Tuan H. ACHMAD SADI Bin MAS SARGANI (MAS SADI Bin GANI) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor : 3886/Pdt.G/2022/PA.Sor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Agustus 2022 yang telah menetapkan PARA PENGGUGAT sebagai ahli warisnya, oleh karenanya tanah-tanah dan atau objek perkara yang menunjuk kepada KOHIR NOMOR : 227/789 yang tercatat atas nama MAS SADI Bin GANI, maka diperoleh adanya hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT tersebut, sehingga dalam perkara aquo telah berkwalitas sebagai subjek hukum (**Legal of Standing**) PARA PENGGUGAT yang mendududki dari garis keturunan ke 3 (tiga), sedangkan orang tua dari PARA PENGGUGAT yaitu DJADJA SARGANI adalah anak Tunggal dari MAS SADI Bin GANI tersebut, sehingga LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT adalah sah selaku ahli waris dari kakeknya tersebut ;

2. Bahwa, objek perkara saat ini telah dikuasai dan dikelola oleh TERGUGAT I untuk seluruh luas tanah tersebut, adapun dasar penguasaan tanah serta pengelolaan objek perkara dimaksud adalah atas kerjasama dengan TERGUGAT II yang ternyata bukan selaku salah satu ahli waris dari Tuan HM. YOESOEP Bin ARDJAEN sebagaimana yang dinyatakan oleh TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV yang merupakan segenap ahkli waris dari almarhum HM. YOESOEP Bin ARDJAEN berdasarkan surat yang dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, tertanggal 04 Oktober 2012 ditanda-tangani diatas materai 6000 dari Para Ahli Waris almarhum **YOESOEP Bin ARDJAEN** yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung, maka dalam perkara a quo hanya dijadikan sebagai TURUT TERGUGAT, dan adapun isi dan maksud surat dari Para Ahli Waris tersebut adalah **"Kami Para Tergugat/Para Terbanding dalam perkara Nomor : 127/Pdt.G/2011/PN.BB Jo. 368/Pdt/2012/PT antara Dra. DIAH SADIAH KARDIANI, Dkk melawan IJOH HADIJAH, Dkk, dengan ini menyatakan :**

1. Tanah yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Gunungleutik, seluas 3820 M2 dan Kecamatan Ciparay, Desa Pakutandang, seluas $\pm$ 7.400 M2 yang menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Baleendah, Kabupaten Bandung No. 127/Pdt.G/2011/PN.BB adalah milik Dra. DIAH SADIAH KARDANI, Dkk yang merupakan ahli waris dari Djaja Sargani selaku pemilik sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 119, Desa Gunungleutik dan leter C Nomor : 227/789 ;

Halaman 17 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Mencabut seluruh Kuasa Khusus yang berkaitan dengan perkara tersebut diatas dan tidak akan melakukan perlawanan kembali atas putusan Pengadilan Tinggi dan/atau menggugat dalam perkara yang sama, mengingat kami telah menyadari dan mengerti bahwa tanah tersebut sebenarnya bukan hak milik kami/Ahli Waris HM. YOESOEP Bin ARDJAEN ;**
3. **DIDI SOPANDI HOLIL yang bertempat tinggal di Kampung Jongor Selatan RT. 01.RW. 04, Desa Serang Mekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung dalam perkara tersebut sebagai Tergugat 12 sebenarnya bukan salah satu Ahli Waris HM. YOESOEP Bin ARDJAEN.**
3. Bahwa, ternyata TERGUGAT II ini adalah selaku pihak yang pemegang peranan penting dalam perkara *a quo* dengan telah memperdaya para ahli waris dari HM. YOESOEP Bin ARDJAEN untuk dijadikan subjek hukum keikutsertaan dalam upaya merebut hak tanah milik almarhum MAS SADI Bin GANI tersebut, sehingga dalam perkara *a quo* TERGUGAT II bukan salah satu ahli waris dari almarhum HM. YOESOEP Bin ARDJAEN dan juga karena ahli waris yang sah dari almarhum HM. YOESOEP Bin ARDJAEN yang menyatakan secara tegas tanah objek perkara adalah milik dari PARA PENGGUGAT, maka dengan demikian hanya sebagian ahli waris tersebut dijadikan sebagai pihak dan tidak semua ahli waris harus ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditegaskan dalam **Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1218 K/Pdt/1983** yang menyatakan “berdasarkan Yurisprudensi tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai TERGUGAT, cukup satu orang saja”, sehingga penerapan demikian **tidak berakibatkan** Gugatan mengandung cacat ***plurium litis consortium***, oleh karenanya Gugatan PARA PENGGUGAT *a quo* hanya pihak-pihak yang berkaitan dan atau mempunyai hubungan hukum langsung dengan objek perkara yang ditarik menjadi pihak ;
4. Bahwa, setelah mencermati sejarah serta analisa mengenai kedudukan wilayah Peta Lokasi kepemilikan masing-masing Kohir antara Kohir Nomor : 227/789 atas nama MAS SADI Bin GANI dengan Kohir Nomor : 277 atas nama HM. YOESOEP Bin ARDJAEN sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka sangat jelas terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah persil, luas tanah serta letak **DISTRIK** nya masing-masing yang berbeda, maka secara **De Facto** maupun **De Jure** kedua Kohir tersebut sudah sangat berbeda letak lokasi tanahnya, dan yang pasti tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi objek perkara saat ini adalah milik **MAS SADI Bin GANI** berdasarkan bukti-bukti Kohir Nomor : 227/789 yang tidak pernah dinyatakan batal oleh Pengadilan, sedangkan yang dinyatakan dalam putusan Perkara Nomor : 127/Pdt.G/2011/PN BB hingga Putusan Kasasi yaitu dalam **amarnya point 7** yaitu **“Menyatakan Buku Desa Pakutandang C Nomor : 227/789, Persil 69 D I tidak mempunyai kekuatan hukum”** sedangkan Kohir Nomor : 227/789, persil 66-I-015, Persil 66-I-330, Persil 67-I-080 dan Persil 69-D-I-740 masih tetap berlaku dan sah menurut hukum ;

5. Bahwa, dari fenomena-fenomena fakta hukum yang terurai dalam dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut telah terdapat adanya **PENYELUDUNDUPAN HUKUM** dalam perolehan kepemilikan atas objek tanah milik dari MAS GANI Bin SADI yang dilakukan oleh TERGUGAT II dengan adanya peran penting dari TERGUGAT III (incasu E. SAEPU DIN) yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Gunungleutik dari tahun 2003 hingga 2014, sehingga kewenangan yang dimilikinya dapat merubah keadaan yang dari sebenarnya menjadi tidak sebenarnya atau sebaliknya yang menjadikan persoalan hukum terhadap objek tanah perkara tersebut menjadi permasalahan hukum yang harus dituntaskan kembali oleh PARA PENGGUGAT untuk menuntut **KAPASTIAN HUKUM** yang **BERKEADILAN** sesuai dengan ketentuan **Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, yang asasnya adalah Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (pasal 3 angka 1) yang telah menjadi timbulnya kerugian secara materiel bagi PARA PENGGUGAT dengan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT III dalam proses merubah keadaan tersebut dengan kewenangan yang dimilikinya saat menjabat sebagai Kepala Desa Gunungleutik, sehingga kerugian yang ditimbulkannya sangat besar dan berharga yang menjadikan pengalihan hak milik atas nama TERGUGAT II yang telah mengklaim objek perkara adalah miliknya berdasarkan Kohir Nomor : 277 atas nama HM. YOE SOEP Bin ARDJAEN tersebut, padahal setelah diketahui sejarah dari terbitnya KOHIR C Nomor : 277 dan KOHIR C Nomor : 227/789 yang masing-masing telah terdapat perbedaan wilayah, Distrik serta jumlah persil maupun luas tanahnya dan adanya Letter C yang muncul dikemudian ke atas tanah objek perkara, maka dengan terdapatnya

Halaman 19 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejanggalaan serta adanya perbedaan-perbedaan dimaksud **dan berdasarkan ketentuan PASAL 1365 KUHPerdara yang berbunyi “setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk menggantikan kerugian yang timbul dari kesalahan tersebut”** hal ini sesuai dengan pemahaman dari **MARIAM DARUS BADRULZAMAN** yang merinci Perbuatan Melawan Hukum ini menjadi 5 (lima) unsur, yakni harus ada perbuatan (baik positif maupun negatif). Perbuatan itu harus melawan hukum, ada kerugian, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian dan ada kesalahan ;

6. Bahwa, dari ketentuan tersebut diatas dengan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut yang masing-masing memegang peranannya, yakni TERGUGAT I adalah pihak yang mengelola objek perkara yang saat ini menjadi status quo setelah perkara *a quo* dinyatakan berproses di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, dan TERGUGAT II adalah yang mengklaim objek perkara adalah miliknya serta **menempatkan dirinya sebagai salah satu ahli waris dari Tuan HM. Yoesoep Bin Ardjaen yang nantinya perlu pembuktian secara yuridis dengan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Soreang (wajib dan patut menurut hukum)**, serta TERGUGAT IV selaku pihak yang menerbitkan Hak Kepemilikan atas objek perkara tersebut, dan juga telah menerbitkan “Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00202/Desa Pakutandang, seluas 6.993 m², surat ukur No. 00975/Pakutandang/2020, tercatat atas nama PT. PISANGMAS PRATAMA KARYA yang merupakan milik dari Tuan EBEN EZER PURBA (selaku Direktur Utama) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00248/Desa Gunungleutik, seluas 2.459 m², surat ukur No. 00406/Gunungleutik/2021, tercatat atas nama PT. PISANGMAS PRATAMA KARYA yang merupakan milik dari Tuan EBEN EZER PURBA (selaku Direktur Utama) dan juga kepada pihak-pihak lain yang jika saat ini telah terbit”, maka jika telah terbit sertifikat-sertifikat atas nama TERGUGAT I maupun TERGUGAT II atau keatas nama pihak-pihak lainnya haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai alat bukti kepemilikan atas tanah objek perkara oleh Pengadilan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, demikian juga **TERGUGAT V selaku Kepala Desa Gunungleutik dan TERGUGAT VI selaku Kepala Desa**

Halaman 20 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung yang sangat berperan penting dalam pembuktian atas kebenaran dari KOHIR-KOHIR yang masing-masing diakuinya, maka dengan peran dari TERGUGAT V dan TERGUGAT VI selaku pemegang buku tanah dan atau catatan-catatan tentang terbitnya **Letter/Kohir C Nomor : 227/789 atas nama MAS SADI Bin GANI** dengan **Letter/Kohir C Nomor : 277 atas nama HM. YOESOEP Bin ARDJAEN** tersebut secara hukum dapat menentukan kebenaran bukti-bukti tersebut dan tentang lokasi objek serta luasnya ;

7. Bahwa, sebenarnya TERGUGAT II bukanlah pemilik dari objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang yang berlaku tentang cara perolehan hak milik atas tanah/lahan tidak semata-mata dengan berdasarkan putusan pengadilan melainkan haruslah dengan cara-cara menurut hukum, dan kemudian jika telah diterbitkanlah sertifikatnya oleh TERGUGAT IV dan maka secara hukum telah terbukti tidak didasarkan pada prosedur yang seharusnya dan juga telah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku melainkan hanya berdasarkan pada suatu keputusan Pengadilan semata, dan hal ini merupakan **suatu kekeliruan yang nyata** karena tidak memenuhi klausul-klausul dalam ketentuan Undang-Undang Hukum Agraria serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut diatas, oleh karenanya alasan-alasan atau argument yuridis yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT sudah sangat tentu berbeda dengan alasan-alasan/dalil-dalil peristiwa hukum yang telah diajukan dalam Gugatan terdahulu, sehingga menurut ketentuan aturan hukum acara perdata yang berlaku, maka PARA PENGGUGAT tidak menghalangi untuk dapat mengajukan Gugatan **Perbuatan Melawan Hukum** dan Penyalahgunaan Kewenangan dan atau Keadaan kepada PARA TERGUGAT tersebut terhadap PARA PENGGUGAT tentang peristiwa hukum maupun dalil-dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya ini, dan karena telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam ketentuan **Pasal 1365 KUHperdata**, hal ini juga berhubungan erat dengan adanya tindakan hukum dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III atas perbuatan melawan hukum yang ikut juga mempengaruhinya, sehingga telah terjadi dan timbulnya kerugian yang sangat luas dan besar dialami oleh PARA PENGGUGAT dari akibat adanya **kelalaian kontributor (contributory Negligence)** yang telah nyata-nyata dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, maka dengan

Halaman 21 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian karena alasan yuridis diatas dan secara **de facto** maupun **de Jure** TERGUGAT I dengan TERGUGAT II serta TERGUGAT III sangatlah jelas terbukti melanggar kewajiban hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dimaksud, dan terbukti juga telah melanggar setiap perbuatan-perbuatan dalam azas kepatutan, kehati-hatian dan kesusilaan dalam hubungan sesama warga masyarakat serta merta terhadap **harta benda milik orang lain** ;

8. Bahwa, adapun semula tanah objek perkara dikuasai dan dipertahankan oleh PARA PENGGUGAT yang dalam perkara aquo adalah kepunyaan almarhum kakeknya, namun berdasarkan putusan Pengadilan yang mana saat ini kondisi tanah tersebut telah berubah menjadi penjualan kavling-kavling yang dikelola oleh TERGUGAT I bekerjasama dengan TERGUGAT II, maka apabila TERGUGAT II menyatakan tanah tersebut adalah miliknya, **sangat keliru**, jika hanya berdasarkan amar putusan Pengadilan tersebut, karena atas tindakan peralihan hak milik dari Putusan Pengadilan adalah suatu perbuatan melawan hukum dan Penyalahgunaan Keadaan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III jika didasarkan pada keputusan-keputusan pengadilan yang dimaksud, maka perbuatan melawan hukum dan Penyalahgunaan Keadaan yang terjadi adalah suatu perbuatan yang disebut sebagai **kelalaian kontribusi (contributory negligence)**, yang doktrinnya adalah merupakan hukum ciptaan pengadilan (**judge made law**), sehingga atas dasar putusan tersebut TERGUGAT I dan TERGUGAT II **berafiliasi** mengajukan dan membuat suatu persangkaan peralihan Hak Milik atas tanah kakek PARA PENGGUGAT kepada Hak Milik pihak-pihak lain dan atau menjadi Hak Milik TERGUGAT II, yang mana perbuatan ini nyata-nyata telah membawa kerugian baik materiel maupun immateriel bagi PARA PENGGUGAT atas tindakan peralihan dan pelaksanaan Eksekusi Pengosongan objek sengketa tersebut yang membuat tidak berdayanya PARA PENGGUGAT untuk memiliki dan atau menguasai kembali tanah yang sebelumnya telah dikuasai oleh orang tuanya ;

- **ADAPUN ALAS BUKTI HAK KEPEMILIKAN YANG DIMILIKI OLEH ALMARHUM MAS SADI BIN GANI ATAS TANAH OBJEK PERKARA YANG LUAS KESELURUHANNYA 12.020 M2 (DUA BELAS RIBU DUA PULUH METER PERSEGI) YANG TERLETAK DI DESA GUNUNGLEUTIK DAN DESA PAKU TANDANG, KECAMATAN**

Halaman 22 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIPARAY, KABUPATEN BANDUNG, BERDASARKAN SURAT-SURAT OUTENTIK, SEBAGAI BERIKUT :

- Bahwa, dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya PARA PENGGUGAT mempunyai kekuatan hukum pembuktian yaitu berdasarkan bukti Surat dari Daftar Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah, Kecamatan Ciparay, Desa Gunungleutik No. 168 dan daftar ini berisi 146 halaman, yang dibuktikan ini adalah halaman pertama dan terakhir yaitu pada Nomor **Urut 789** tercatat nama **SADI MAS Bin GANI** (Paledang) yang merupakan Kakek dari PARA PENGGUGAT, dengan pokok ketetapan Iuran 3326,40, yang terbukti **Kohir Nomor : 789 tercatat atas nama pemilik MAS SADI Bin GANI**, dan hal ini dikuatkan dengan keterangan dari Pemerintahan Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Gunungleutik Nomor : 590/90/289/IX/2022, tanggal 03 Oktober 2022 dan dikuatkan lagi dengan Surat Keterangan Nomor : 590/90/289/IX/2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Gunungleutik, tanggal 03 Oktober 2022, yang ditanda-tangani oleh Kepala Desa Gunungleutik **AGUS HAMDANI incasu TERGUGAT V**, yang menerangkan "*bahwa Kohir Nomor : 789 atas nama **MAS SADI Bin GANI** tercatat dan terdaftar dalam C Induk, Desa Gunungleutik berikut Pajak Bumi terdaftar di **buku F tahun 1962***", selanjutnya **Pembayaran Iuran Penbangunan Daerah tahun 1973 Nomor Urut 789** atas nama **Mas Sadi Bin Gani**, maka *hal ini telah membuktikan Hak Kepemilikan objek perkara adalah milik kakek PARA PENGGUGAT yaitu **MAS SADI Bin GANI*** ;
- Bahwa, kemudian PARA PENGGUGAT dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya dapat membuktikan Daftar Pembayaran Pajak Hasil Bumi, Kewedanan Ciparay, Desa Gunungleutik No. 152, tahun 1962, Nomor **Urut 789** tercatat nama **SADI MAS GANI** yang merupakan Kakek dari PARA PENGGUGAT, dengan pokok Pajak Nomor : 260,70, yang terbukti **Kohir Nomor : 789 tercatat atas nama pemilik SADI MAS Bin GANI**, hal ini membuktikan **Kohir Nomor : 789** yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah milik dari **SADI MAS Bin GANI** dan Surat Keterangan Nomor : 145/203/289/Pemdes/ II/2015, tanggal 05 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Gunungleutik, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa **AGUS HAMDANI (incasu TERGUGAT V)**, yang menerangkan pada intinya "*salinan Letter C Kohir Nomor : 277 atas nama **HM. YOESOE Bin ARDJAEN**, tempat*

Halaman 23 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Bandung, tidak ada dan tidak tercatat pada data/Dokumen/Arsip yang ada pada kami, baik berbentuk cetakan maupun tulisan”, hal ini membuktikan Letter C yang dipergunakan oleh DIDI SOPANDI HOLIL (incasu TERGUGAT II) dan E. SAEFUDIN Bin DJUHRI almarhum (incasu TERGUGAT III) yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Gunungluetik, yakni Kohir Nomor : 277 atas nama HM. YOESOEF Bin ARDJAEN yang tidak tercatat dalam arsip maupun data/Dokumen di Kantor Desa Gunungluetik, tidak lain ternyata Kohir Nomor : 277 tersebut adalah milik kepunyaan ENA NYI MARTI, hal ini sesuai dengan bukti yang tercatat dalam Daftar Pembayaran Pajak Hasil Bumi tahun 1962, Kewedanan Ciparay, Desa Gunungluetik No. 152, dengan Nomor Urut 277 atas nama ENA NYI MARTI, pokok pajak 9,90, hal ini membuktikan Kohir Nomor : 277 yang dijadikan bukti alas kepemilikan tanah objek perkara oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah milik ENA NYI MARTI bukan milik HM. YOENOS Bin ARDJAEN dan bukti ini telah diajukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai alat bukti untuk memenangkan perkaranya dalam perkara perdata Nomor : 127/Pdt.G/2011/PN.BB, tanggal 29 Maret 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 368/Pdt/2012/PT.Bdg, tanggal 12 September 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1226 K/Pdt/2013, tanggal 28 Nopember 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 708 PK/Pdt/2016, tanggal 10 Januari 2017 (vide bukti T. II-1a, Bukti T. II- 1b, Bukti T. II-1c dan Bukti T.II-1d), dan saat itu TERGUGAT III (incasu E. SAEFUDIN Bin DJUHRI almarhum adalah sebagai Kepala Desa Gunungluetik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung yang mempunyai kekuasaan dalam memegang kendali jual-beli tanah sebagaimana keterangan saksi Endang ;

- Bahwa, selanjutnya PARA PENGGUGAT dapat membuktikan Daftar Pembayaran Pajak Hasil Bumi, Kewedanan Ciparay, Desa Gunungluetik No. 152, tahun 1962, Nomor Urut 277 tercatat nama ENA NYI MARTI yang merupakan pemilik Kohir Nomor : 277, yang terletak di Kewedanan Ciparay, Desa Gunungluetik yang tercatat sebagai pemiliknya adalah ENA NYI MARTI, sebagaimana yang diterangkan oleh Kepala Desa Gunungluetik dalam SURAT KETERANGAN KEPALA DESA Nomor : 590/91/IX/2022, tanggal 03 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh kepala Desa Gunungluetik AGUS HAMDANI (incasu TERGUGAT V), yang menerangkan “Nomor Urut 277 dalam nomor urut Pembayaran Hasil Bumi

Halaman 24 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam **Buku F tahun 1962** tertulis atas nama **ENA NYI MARTI** dan pajaknya dibayar oleh **ENA NYI MARTI**, *hal ini telah membuktikan secara fakta hukum kepemilikan Kohir Nomor : 277 yang dijadikan bukti oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III* dalam perkara perdata Nomor : 127/Pdt.G/2011/PN.BB, tanggal 29 Maret 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 368/Pdt/2012/PT.Bdg, tanggal 12 September 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1226 K/Pdt/2013, tanggal 28 Nopember 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 708 PK/Pdt/2016, tanggal 10 Januari 2017 (*vide bukti T. II-1a, Bukti T. II- 1b, Bukti T. II-1c dan Bukti T.II-1d*), *terdahulu adalah milik orang lain dan bukan milik HM. YOESOE Bin ARDJAEN*, dan kemudian dalam bukti Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/91/289/IX/2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Gunungleutik, tanggal 03 Oktober 2022, yang ditanda-tangani oleh Kepala Desa Gunungleutik **AGUS HAMDANI** (*incasu TERGUGAT V*), yang menerangkan “bahwa Nomor Urut : 277 dalam nomor urut Pembayaran Pajak Hasil Bumi di dalam **Buku F tahun 1962** tertulis atas nama **ENA NYI MARTI** dan pajaknya dibayar oleh **ENA NYI MARTI**”, *hal ini telah membuktikan Kohir Nomor : 277 yang dijadikan alas bukti hak oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam perkara terdahulu adalah kepunyaan ENA NYI MARTI bukan kepunyaan/kepemilikan atas nama HM. YOESOE Bin ARDJAEN ;*

- Bahwa, selanjutnya PARA PENGGUGAT dapat membuktikan lembaran **Kohir Nomor : 789**, Paledang tercatat atas nama **MAS SADI Bin GANI, Persil 66, Persil 67 dan Persil 69** yang bersatu dengan lembaran **Kohir 788** milik **Saman Bin Karpiah** serta **Kohir Nomor : 787** milik **ALAN**, *hal ini membuktikan Kohir Nomor : 789 yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah milik dari MAS SADI Bin GANI yang merupakan kakek dari PARA PENGGUGAT* dan lembaran **Kohir Nomor : 787** tercatat atas nama **Wajib IPEDA ALAN**, Desa Gunungleutik juga tercatat selaku **Wajib IPEDA** adalah **MAS SADI Bin GANI** yang bersatu dengan lembaran **Kohir 789** adalah milik **MAS SADI Bin GANI**, sedangkan **Kohir Nomor : 808** milik **Sarip Arip** terlampir bersamaan dalam satu lembaran tersebut, *hal ini membuktikan Kohir Nomor : 789 yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah milik dari MAS SADI Bin GANI yang merupakan kakek dari PARA PENGGUGAT ;*

Halaman 25 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya PARA PENGGUGAT dapat membuktikan mengenai Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/98/289/IX/2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Gunungleutik, tanggal 06 Oktober 2022, yang ditanda-tangani oleh Kepala Desa Gunungleutik **AGUS HAMDANI** (*incasu TERGUGAT V*), yang menerangkan **“melihat Berita Acara yang diketahui oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung Nomor : AR.0307/112/Bid.PK, bahwa Desa Gunungleutik berada di Distrik Ciparay berdasarkan Arsip Poto Peta Wilayah Kabupaten Bandung terbit tanggal 29 Oktober 1926 yang didalamnya terdapat Desa Gunungleutik dan menerangkan bahwa Desa Gunungleutik tersebut termasuk ke dalam Wilayah Distrik Ciparay”**, artinya : Desa Gunungleutik serta pemekarannya menunjukkan kebenaran letak objek perkara yang sebenarnya baik dari sejak dulu hingga saat ini serta wilayah peta letak Kohir C Nomor : 227/789, persil 66-D-I, 015-11, Persil 66-D-I-330-3-38, Persil 67-D-I-080-58 dan Persil 69-740-5-33 tercatat atas nama **MAS SADI Bin GANI** yang luasnya **± 3.820 M2** yang terletak di Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay dan luas **± 7.400 M2** terletak di Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay yang merupakan tanah milik atas nama **MAS SADI Bin GANI** yang merupakan kakek PARA PENGGUGAT, yang seluruh luasnya **± 12,020 M2** (duabelas ribu dua puluh meter persegi), sedangkan **Kohir 277** atas nama **HM. YOESOEP Bin ARDJAEN** yang disebut **PETOK D** letaknya di **Distrik CANGKRING**, maka dengan demikian telah terdapat **beda Distriknya**, hal ini telah membuktikan letak lokasi tanah yang dimiliki oleh **MAS SADI Bin GANI** adalah pada objek perkara ini, sedangkan **Kohir No. 277** milik **HM. YOESOEP Bin ARDJAEN** terletak di **Distrik CANGKRING** yang berbeda lokasi serta luasnya dan untuk menguatkan serta membuktikan lokasi yang berbeda tersebut PARA PENGGUGAT akan mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Nomor : 145/789/289/IX/ 2022, tanggal 22 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Gunungleutik yang menerangkan **“bahwa sesuai dengan wilayah yang ditentukan berdasarkan Lingkungan Kerja Perangkat Pemerintah, Desa Gunungleutik termasuk kewilayah Kerja Kecamatan Ciparay”**, yang artinya : Wilayah **Distrik CANGKRING** bukan termasuk Wilayah Kerja Desa Gunungleutik yang merupakan letak **Kohir Nomor : 277** atas nama **HM. YOESOEP Bin ARDJAEN** tersebut dan objek tanah yang menjadi objek

Halaman 26 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* adalah dilingkungan pemerintahan Desa Gunungleutik bukan di lingkungan **Distrik CANGKRING**, kemudian berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 145/759/289/IX/2022, tanggal 22 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Gunungleutik yang menerangkan "*berdasarkan letak Administratip bahwa Desa Gunungleutik terletak di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan wulayah yang ditentukan berdasarkan Lingkungan Kerja Perangkat Pemerintah*", yang artinya : Wilayah **Distrik CANGKRING** bukan termasuk Wilayah Kerja Desa Gunungleutik yang merupakan letak **Kohir Nomor : 277** atas nama **HM. YOESOEP Bin ARDJAEN** tersebut dan objek tanah yang menjadi objek perkara *a quo* adalah dilingkungan pemerintahan Desa Gunungleutik bukan di lingkungan **Distrik CANGKRING** ;

- Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dapat membuktikan secara outentik mengenai alas hak kepemilikan objek perkara tersebut dengan adanya **Surat Akta Ikrar Wakaf No. 12 tahun 1980** oleh **H.A. SADI** yang merupakan **MAS SADI Bin GANI** pada tahun 1980 yang telah mewakafkan sebagian tanah miliknya dari **Kohir Nomor : 789, Persil 67 dan Persil No. 66 D-I, Desa Gunungleutik, seluas 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi) dan 235 M2 (dua ratus tiga puluh lima meter persegi)**, yang terletak di Kampung Paledang, Desa Gunungleutik. Kecamatan Ciparay berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa tentang Perwakafan Tanah Milik Nomor : 110/DS/10/1980, tanggal 29 Juli 1980 (terlampir dalam lembaran ke 3) untuk keperluan pendirian **MASJID JAMI dan BANGUNAN MADRASAH, hal ini telah membuktikan sebagian objek tanah yang sekarang telah menjadi objek perkara a quo pada tahun 1980 oleh kakek PARA PENGGUGAT telah mewakafkan sebagian tanah miliknya yang terletak di Desa Gunungleutik untuk mendirikan MASJID JAMI dan PEMBANGUNAN MADRASAH yang diperuntukan bagi masyarakat setempat dari KOHIR No. 789 yang tercatat atas nama MAS SADI Bin GANI tersebut dan telah diperkuat dengan saksi dari saudara Lukman Hidayat dan Edang Tarsa, tanggal 27 Juli 2023 dibawah sumpah ;**
- Bahwa, PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* akan membuktikan lembaran **Kohir Nomor : 789, Paledang tercatat atas nama MAS SADI Bin GANI, Persil 66, Persil 67 dan Persil 69** yang bersatu dengan lembaran **Kohir 788 milik Saman Bin Karpiah serta Kohir Nomor : 787 milik**

Halaman 27 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAN, hal ini membuktikan **Kohir Nomor : 789** yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah milik dari **MAS SADI Bin GANI** yang merupakan kakek dari **PARA PENGUGAT** dan lembaran Kohir tersebut diakui serta ditanda tangani oleh **E. SAEFUDIN (incasu TERGUGAT III)** selaku Kepala Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay saat itu dan **Kohir No. 277** yang disebutkan atas nama **HM. YOESOEP** yang letak tanahnya di **Distrik Tjangkring (Distrik Cangkring)**, yang ditulis dalam Bahasa sunda dan berbeda dengan lokasi kepunyaan dari kakek **PARA PENGUGAT** tersebut yang objek tanahnya terletak di **Distrik Ciparay (Tjiparay)** yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Sunda, dan hal ini telah membuktikan terdapat kesalahan objek tanah yang di claim telah dimiliki oleh **TERGUGAT II (incasu DIDI SOPANDI HOLIL)** dan sekarang yang telah dikuasai oleh **TERGUGAT I**, maka bukti kepemilikan yang diperoleh melalui **Putusan Pengadilan Nomor : 127/Pdt.G/2011/ PN.Blb** hingga **putusan Peninjauan Kembali Nomor : 708 PK/Pdt/2016**, tanggal 10 Januari 2017 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap seluruh objek tanah yang dimiliki oleh **MAS SADI Bin GANI** yang merupakan kakek **PARA PENGUGAT** tersebut ;

- Bahwa, adapun **SURAT KETERANGAN** Nomor : 145/218/289/VII/ 2017 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Gunungleutik pada tanggal 17 Juli 2017, yang di tanda tangani oleh Bapak AGUS HAMDANI selaku Kepala Desa Gunungleutik (incasu TERGUGAT V) pada pokoknya menerangkan “**Bahwa mengenai/Legalisir Surat C Desa No. 277 A/N H.M YOESOEP, tanggal 25 Januari 2016, dengan No. Register :145/23/289/II/ 2016, dan pengesahan/Legalisir Surat C Desa No. 277 A/N H.M YOESOEP, tanggal 16 Juni 2017, dengan No. Register : 145/217/289/VII/2017 di BATALKAN**, karena setelah dilakukan verifikasi ternyata dalam buku C Desa Gunungleutik yang diterima dari mantan Kepala Desa E. SAEFUDIN hanya terdapat satu lembar surat C Desa dengan No. 277 A/N H.M. YOESOEP, sedangkan lembaran C Desa berikutnya tidak berada di Desa Gunungleutik”, hal ini telah membuktikan dan menguatkan **Kohir No. 277** atas nama **H.M YOESOEP** tersebut tidak berada di Desa Gunungleutik maka dengan demikian telah terbukti letak lokasi tanah milik **H.M YOESOEP Bin ARDJAEN** bukan berada didalam lokasi yang sedang berperkara melainkan ditempat dan di lokasi lain atau diluar objek perkara, kemudian surat salinan **Kohir Nomor : 789** atas nama **SADI MAS Bin**

Halaman 28 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANI, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, yang diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 1962, yang meneraangkan *Nomor Persil 66-D I-015-11, 66-D I-330-2-38, 67-D I-080-58, 69-D I-740-5-33, 67-D I-030-22 dan 67-D I-010-07*, yang telah membuktikan Persil kepemilikan MAS SADI Bin GANI yang merupakan Kakek PARA PENGGUGAT diatas tanah objek perkara saat ini dan sejak **tahun 1962** letak tanah dan persil tidak berubah hingga saat ini ;

- Bahwa, berdasarkan surat Pemberitahuan Ketetapan **IPEDA No. 168/73, Tahun 1973** atau luran Pembangunan Daerah atas **Nomor KOHIR/F : 789** atas nama Wajib IPEDA : **SADI MAS GANI**, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 3.326,40** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 2.080 lunas**, hal ini membuktikan pemilik atas objek tanah **Kohir No. 789** atas nama pemilik **MAS SADI Bin GANI** yang merupakan Kakek PARA PENGGUGAT selaku Wajib Pajak IPEDA yang secara rutin membayar pajak bumi ke pemerintah, dan surat Pemberitahuan Ketetapan **IPEDA Tahun 1974** atau luran Pembangunan Daerah atas **Nomor KOHIR/F : 789** atas nama Wajib IPEDA : **M. SADI**, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 5.775 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 5.775 lunas**, surat Pemberitahuan Ketetapan **IPEDA No. 382699, Tahun 1975** atau luran Pembangunan Daerah atas **Nomor KOHIR/F : 789** atas nama Wajib IPEDA : **H. SADI**, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 5.544 (lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 5.544 lunas**, surat Pemberitahuan Ketetapan **IPEDA No. 383411, Tahun 1976** atau luran Pembangunan Daerah atas **Nomor KOHIR/F : 789** atas nama Wajib IPEDA : **SADI MAS GANI**, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 6.132 (enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 6.132 lunas**, hal ini membuktikan pemilik atas objek tanah **Kohir No. 789** atas nama pemilik **MAS SADI Bin GANI** yang merupakan Kakek PARA PENGGUGAT selaku Wajib Pajak IPEDA yang secara rutin membayar pajak bumi ke pemerintah
- Bahwa, surat pembayaran IPEDA yang merupakan kewajiban pajak dari pemilik tanah yang dimilikinya dan merupakan petunjuk secara hukum atas surat Pemberitahuan Ketetapan **IPEDA No. 281271/81, Tahun 1981** atau luran Pembangunan Daerah atas **Nomor KOHIR/F : 227** atas nama Wajib

Halaman 29 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPEDA : **MAS SADI Bin GANI**, Desa PAKUTANDANG, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 6.190 (enam ribu seratus sembilan puluh rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 6.190 lunas**, hal ini membuktikan pemilik atas objek tanah **Kohir No. 227** atas nama pemilik **MAS SADI Bin GANI**, surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA No : **616869/84, Tahun 1983** atau luran Pembangunan Daerah atas **Nomor KOHIR/F : 789** atas nama Wajib IPEDA : **SADI GANI**, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 3.552 (tiga ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 3.552 lunas**, surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA No. **0122702/83, Tahun 1983** atau luran Pembangunan Daerah atas **Nomor KOHIR/F : 789** atas nama Wajib IPEDA : **SADI GANI**, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 3.552 (tiga ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 3.552 lunas**, dan surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA No. **038570/80, Tahun 1981** atau luran Pembangunan Daerah atas **Nomor KOHIR/F : 789** atas nama Wajib IPEDA : **H. SADI**, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 6.720 (enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 6.720 lunas**, hal ini membuktikan pemilik atas objek tanah **Kohir No. 789** atas nama pemilik **MAS SADI Bin GANI** yang merupakan Kakek PARA PENGGUGAT selaku Wajib Pajak IPEDA yang secara rutin membayar pajak bumi ke pemerintah ;

- Bahwa, selanjutnya PARA PENGGUGA akan membuktikan surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA No. **140841/80, Tahun 1980** atau luran Pembangunan Daerah atas **Nomor KOHIR/F : 227** atas nama Wajib IPEDA : **SADI MAS GANI**, Desa PAKUTANDANG, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 5.184 (lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 5.184 lunas**, hal ini membuktikan pemilik atas objek tanah **Kohir No. 227** atas nama pemilik **MAS SADI Bin GANI**, surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA No. **038548/80, Tahun 1980** atau luran Pembangunan Daerah atas **Nomor KOHIR/F : 789** atas nama Wajib IPEDA : **SADI MAS GANI**, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 6.720 (enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 6.720 lunas**, dan surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA No. **380548/AD, Tahun 1978/79** atau luran

Halaman 30 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah atas **Nomor KOHIR/F : 789** atas nama Wajib IPEDA : **SADI MAS GANI**, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 17.472 (tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 17.472 lunas**, hal ini membuktikan kewajiban pemilik atas objek tanah **Kohir No. 789** atas nama pemilik **MAS SADI Bin GANI** yang merupakan Kakek PARA PENGGUGAT yang secara rutin membayar pajak bumi ke pemerintah ;

- Bahwa, masih mengenai surat Pemberitahuan Ketetapan **IPEDA No. 432164/AD, Tahun 1979** atau luran Pembangunan Daerah atas **Nomor KOHIR/F : 789** atas nama Wajib IPEDA : **SADI MAS GANI**, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 8.736 (delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 8.736 lunas**, hal ini membuktikan pemilik atas objek tanah **Kohir No. 789** atas nama pemilik **MAS SADI Bin GANI**, surat Pemberitahuan Ketetapan **IPEDA No. 017790/77, Tahun 1978/79** atau luran Pembangunan Daerah atas **Nomor KOHIR/F : 227/789** atas nama Wajib IPEDA : **MAS SADI**, Desa PAKUTANDANG, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 4.664 (empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 4.664 lunas**, hal ini membuktikan pemilik atas objek tanah **Kohir No. 227/789** atas nama pemilik **MAS SADI Bin GANI**, surat Pemberitahuan Pajak Terhutang **No. 441512, Tahun 1987** atau Tanda Pembayaran Bumi Dan Bangunan atas **Nomor KOHIR/F : 227** atas nama Wajib IPEDA : **MAS SADI**, Desa PAKUTANDANG, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 9.995 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 9.995 lunas**, hal ini membuktikan pemilik atas objek tanah **Kohir No. 227/789** atas nama pemilik **MAS SADI Bin GANI**, surat Pemberitahuan Pajak Terhutang **No. 441511, Tahun 1986** atau Tanda Pembayaran Bumi Dan Bangunan atas **Nomor KOHIR/F : 227** atas nama Wajib IPEDA : **MAS SADI**, Desa PAKUTANDANG, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 11.193 (sebelas ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 11.193 lunas**, hal ini membuktikan pemilik atas objek tanah **Kohir No. 227** atas nama pemilik **MAS SADI Bin GANI**, surat Pemberitahuan Pajak Terhutang **No. 232750, Tahun 1987** atau Tanda Pembayaran Bumi Dan Bangunan atas **Nomor**

Halaman 31 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOHIR/F : 789 atas nama Wajib IPEDA : **MAS SADI**, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 7.995 (tujuh ribu sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 7.995 lunas**, hal ini membuktikan pemilik atas objek tanah **Kohir No. 789** atas nama pemilik **MAS SADI Bin GANI** yang merupakan Kakek PARA PENGGUGAT selaku Wajib Pajak IPEDA yang secara rutin membayar pajak bumi ke pemerintah ;

- Bahwa, dalam perkara *a quo* PARA PENGGUGAT dapat membuktikan kepemilikan objek perkara berdasarkan surat lembaran **Kohir Nomor : 227**, objeknya yang terletak di Desa Pakutandang tercatat atas nama **MAS SADI Bin GANI**, dan telah tercatat di dalam Buku Desa Pakutandang, dengan ketetapan Pokok IPEDA sebesar Rp. 4.184.00 (empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah), hal ini telah membuktikan kepemilikan atas objek perkara yang terletak di Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung tersebut adalah kepunyaan Kakek Para PENGGUGAT **dan bukan milik H.M. YOESOEP**, dan surat **tanggal 04 Oktober 2012** yang ditanda tangani diatas **materai 6000** dari Para Ahli Waris almarhum YOESOEP Bin ARDJAEN (incasu TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung, yang isi dan maksud surat dari Para Ahli Waris tersebut adalah **"Kami Para Tergugat/Para Terbanding dalam perkara Nomor : 127/Pdt.G/2011/PN.BB Jo. 368/Pdt/2012/PT antara Dra. DIAH SADIAH KARDIANI, Dkk melawan IJOH HADIJAH, Dkk, dengan ini menyatakan**

- 1. Tanah yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Gunungleutik, seluas 3820 M2 dan Kecamatan Ciparay, Desa Pakutandang, seluas ± 7.400 M2 yang menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Baleendah, Kabupaten Bandung No. 127/Pdt.G/2011/PN.BB adalah milik Dra. DIAH SADIAH KARDANI, Dkk yang merupakan ahli waris dari Djaja Sargani selaku pemilik sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 119, Desa Gunungleutik dan leter C Nomor : 227/789 ;**
- 2. Mencabut seluruh Kuasa Khusus yang berkaitan dengan perkara tersebut diatas dan tidak akan melakukan perlawanan kembali atas putusan Pengadilan Tinggi dan/atau menggugat dalam perkara yang sama, mengingat kami telah menyadari dan mengerti bahwa**

Halaman 32 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut sebenarnya bukan hak milik kami/Ahli Waris HM. YOESOEP Bin ARDJAEN ;

3. **DIDI SOPANDI HOLIL** yang bertempat tinggal di Kampung Jongor Selatan RT. 01.RW. 04, Desa Serang Mekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung dalam perkara tersebut sebagai Tergugat 12 sebenarnya bukan salah satu Ahli Waris HM. YOESOEP Bin ARDJAEN.

Bahwa, bukti surat tersebut sangat berpengaruh dalam perkara *a quo* karena telah ternyata **DIDI SOPANDI HOLIL** selaku **TERUGUGAT II** bukan sebagai ahli waris dari HM. YOESOEP Bin ARDJAEN serta terbukti secara faktanya PARA AHLI WARIS tersebut telah menyadari tanah yang menjadi objek perkara saat ini bukan milik HM. YOESOEP Bin ARDJAEN, melainkan milik **Dra. DIAH SADIAH, Dkk (incasu PARA PENGGUGAT)**, maka bukti surat ini telah dapat dijadikan bukti hukum dalam perkara *a quo* dan dalam perkara tindak pidana kemudian, selanjutnya dikuatkan dengan adanya Surat Pernyataan yang ditulis tangan sendiri oleh Djudju Djulaeha selaku salah satu ahli waris dari HM YOESOEP Bin ARDJAEN yang ditanda tanganni diatas materai 10.000, yang maksud dan isi surat tersebut disalin kembali yaitu “**Dengan ini menerangkan bahwa tanah yang terletak di Blok Paledang dan Blok Dangdo di Desa Gunungleutik dan Pakutandang tanah tersebut bukan milik HM.YOESOEP Bin ARDJAEN melainkan tanah milik H. SADI Bin GANI. Saya hanya dipergunakan sebagai alat nama Ahli Waris yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan tanah tersebut. Dan lagi mengetahui tanah tersebut adalah milik H. SADI Bin GANI sebagai mana sesuai dengan surat-surat Kohir. Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya dan keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dari pihak manapun**”.

Bahwa, bukti surat pernyataan ini sangat berkaitan erat dengan surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut diatas, yang mana Para Ahli Waris dari almarhum YOESOEP Bin ARDJAEN telah menyatakan dengan tegas tanah yang menjadi objek tanah dalam perkara *a quo* adalah tanah milik H. SADI Bin GANI yang juga telah menguatkan bukti kepemilikan dari PARA PENGGUGAT tersebut ;

C. DALAM POKOK-POKOK PERMOHONAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, apabila PARA PENGGUGAT hanya mengandalkan kekuatan Fisik serta pikiran atau kekuatan lain untuk melawan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanpa berlandaskan Hukum, hal mana PARA PENGGUGAT tetap akan memperjuangkan hak waris tanah yang semula dimiliki oleh MAS SADI Bin GANI almarhum yang merupakan kakek dari PARA PENGGUGAT untuk memperoleh kembali Hak Milik adalah melalui Kekuatan Hukum yang didasari atas bukti-bukti outentik yang dimilikinya saat ini, dan kiranya **Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat memberikan putusan yang sangat menguntungkan bagi PARA PENGGUGAT serta mempertimbangkan alasan-alasan yuridis yang dikemukakan berdasarkan adanya kepentingan yang **sangat mendesak (Urgent)** agar Pengadilan dapat menetapkan serta memerintahkan kepada TERGUGAT IV untuk mengalihkan kembali hak atas tanah kepada PARA PENGGUGAT dan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pihak –pihak lain untuk segera mengosongkan lahan objek sengketa yang **luasnya ± 12.020 M2 (Duabelas ribu dua puluh meter persegi)** dan/atau sejumlah yang diperoleh dan dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II seluas **lebih kurang 10.720 (sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi)** tanpa beban dan kewajiban apapun serta menyatakan Penetapan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bale Endah adalah **CACAT HUKUM** dan dengan memberikan **PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN LEBIH DAHULU (Uit Voorbar Bij Vooraad/serta merta)** walaupun pokok perkara dalam perkara ini belum diputus oleh Pengadilan ;

Bahwa, dari tindakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dan **PENYALAHGUNAAN KEADAAN** yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan juga TERGUGAT II serta TERGUGAT III secara bersama-sama dengan menyalahi keadaan hukum yang dilakukan serta merta atas kesewenang-wenangan dalam mengalihkan hak atas tanah Milik kakek PARA PENGGUGAT tersebut menjadi suatu Hak Milik pihak lain dapat dinyatakan tidak sah dan menyalahi aturan hukum yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang atas perbuatan itu mengakibatkan kerugian secara **nyata (riell)**, yang antara lain tidak dapatnya secara leluasa PARA PENGGUGAT menempati tanah tersebut, yakni kerugian mana dapat dinyatakan sebagai kerugian materiel apabila diperhitungkan dengan nilai Penjualan tanah kepihak lain berdasarkan harga pasar saat ini sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tanah tersebut dapat ditaksir dan laku

Halaman 34 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual seharga **Rp. 600.000,00 permeter X 10.720 M2= Rp. 6.432.000.000,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah)** atau jika penguasaan objek perkara tersebut seluas lebih kurang **12.020 M2 X Rp. 600.000,00 permeter persegi = Rp. 7.212.000.000,00 (Tujuh miliar dua ratus dua belas juta rupiah)**, maka dengan demikian PARA PENGGUGAT dapat memperoleh uang sebesar kerugian tersebut diatas dan atau apabila tanah itu disewakan/dikontrakkan kepada pihak lain maka PENGGUGAT bisa mendapatkan uang sewa karenanya sebesar **Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)** pertahun, maka kerugian mana yang timbul telah dapat dibebankan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng serta kerugian itu harus dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana perincian diatas dan atau dapat pembayarannya dititipkan melalui PENGADILAN NEGERI KLAS IA KHUSUS BANDUNG ;

Bahwa, disamping itu TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II yang secara sewenang-wenang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yaitu melakukan penjualan kavling-kavling yang akan menjadi Hak Milik pihak lain yang tujuannya agar PARA PENGGUGAT tidak dapat masuk maupun memperoleh tanah itu kembali, dan tindakan ini telah membuat PARA PENGGUGAT merasa resah yang tidak terkirakan dan stress serta shock, maka secara moriel PARA PENGGUGAT sangat dirugikan dan apabila dinilai dengan sejumlah uang tidak lebih sebesar **Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)**, yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PARA PENGGUGAT secara tunai, sekaligus dan seketika ;

Bahwa. untuk menghindari agar tidak menjadikan sia-sia (*illiosoir*) gugatan PARA PENGGUGAT ini serta ada indikasi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara aquo dan atau tidak membayar kerugian atupun tidak menyerahkan Tanah yang telah menjadi objek perkara tersebut kepada PARA PENGGUGAT, dan kiranya mohon Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap objek perkara dimaksud, yaitu :

- Berupa Tanah-tanah yang menjadi objek perkara tersebut yang terletak di Provinsi Jawa-Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay yang dikenal dengan Desa Gunungleutik dan Desa Pakutandang, yang saat ini

Halaman 35 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berdiri bangunan-bangunan diatas tanah objek perkara berupa kavling-kavling berdasarkan :

1. **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00202/Desa Pakutandang, seluas 6.993 m2, surat ukur No. 00975/Pakutandang/2020, tercatat atas nama PT. PISANGMAS PRATAMA KARYA yang merupakan milik dari Tuan EBEN EZER PURBA (selaku Direktur Utama) ;**

2. **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00248/Desa Gunungleutik, seluas 2.459 m2, surat ukur No. 00406/Gunungleutik/2021, tercatat atas nama PT. PISANGMAS PRATAMA KARYA yang merupakan milik dari Tuan EBEN EZER PURBA (selaku Direktur Utama) ,**
dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- **Sebelah Timur** : Dikelilingi Dinding Tembok Beton ;
- **Sebelah Utara** : Dikelilingi Dinding Tembok Beton ;
- **Sebelah Barat** : Dikelilingi Dinding Tembok Beton ;
- **Sebelah selatan** : Dikelilingi Dinding Tembok Beton ;

3. Sebidang tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT II satu hamparan dengan tanah objek perkara yang terletak di Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, yang luasnya lebih kurang 1.268 m2 (seribu dua ratus enam puluh delapan meter persegi), dengan batas-batasnya, sebagai berikut :

- **Sebelah Timur** : Tanah milik Cecep, H. Herri, Bakri, Wakri, Dedi, Wakaf Mesjid dan Gang ;
- **Sebelah Utara** : Dikelilingi Dinding Tembok Beton ;
- **Sebelah Barat** : Gang ;
- **Sebelah selatan** : Selokan Irigasi ;

Bahwa, juga untuk menghindari pelaksanaan putusan dalam perkara ini ada dugaan/persangkaan yang buruk PARA TERGUGAT lalai memenuhinya, maka menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar sebagai uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya ;**

Bahwa, gugatan PARA PENGGUGAT ini telah didasari pada bukti-bukti otentik yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 180 HIR, dan disertai adanya **Tuntutan Provisi** yang sangat **urgensi (yang penting)** untuk memerintahkan TERGUGAT I tidak melakukan pembangunan atas objek perkara dan/atau menghentikan kegiatan pembangunan rumah-rumah kredit untuk menghindari timbulnya kerugian bagi pihak lain hingga perkara *a quo* mempunyai kekuatan hokum mengikat, maka

Halaman 36 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Pengadilan dapat menjalankan terlebih dahulu putusan tersebut meskipun diadakan bantahan, banding, kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya ;

Bahwa, berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan oleh para PENGGUGAT tersebut diatas, maka sudilah kiranya Pengadilan Negeri Klas I A KHUSUS BANDUNG untuk memberikan putusan dalam perkara ini, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. **Mengabulkan** gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. **Mengabulkan** Tuntutan Provisi tersebut ;
3. Menyatakan SAH dan BERHARGA sita Jaminan yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut ;
4. **Menyatakan menurut hukum** PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari Keturunan H. ACHMAD SADI Bin MAS SARGANI (MAS SADI Bin GANI) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor : 3886/Pdt.G/2022/PA.Sor, tanggal 04 Agustus 2022 tersebut ;
5. **Menyatakan dan menetapkan menurut Hukum** Surat-surat Kohir yang diatasnya terletak tanah-tanah yang berlokasi di Provinsi Jawa-Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay yang dikenal dengan Desa Gunungleutik dan Desa Pakutandang, **Kohir C Nomor : 227/789, Persil 66- D-I, 015-11, 66-D-I-330-3-38, 67- D-I-080-58 dan 69-740-5-33 tercatat atas nama MAS SADI Bin GANI** yang luasnya lebih kurang **3.820 M2 dan 800 m2** yang terletak di Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, dan **seluas 7.400 M2** yang terletak di Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, maka luas keseluruhan tanah yang dimiliki oleh **MAS SADI Bin GANI (H. ACHMAD SADI Bin MAS SARGANI)** adalah **12.020 M2 (duabelas ribu dua puluh meter persegi)**, dengan masing-masing luas serta batas-batasnya sebagai berikut :
 - **Persil 66** yang **luasnya 3.820 m2 (tiga ribu delapan ratus dua puluh meter persegi)**, sebagai berikut :
 - Sebelah Timur** : Saluran Irigasi ;
 - Sebelah Utara** : Jalan Desa ;
 - Sebelah Barat** : Tanah Kepunyaan Wardi, Endin, Arifin dan Ikin.
 - Sebelah selatan** : Saluran Irigasi ;

Halaman 37 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan **Persil 67**, yang luasnya **800 m²** (delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sebagai berikut :
 - Sebelah Timur** : Rumah H. Samar ;
 - Sebelah Utara** : Jalan Raya Laswi ;
 - Sebelah Barat** : Rumah Diah ;
 - Sebelah selatan** : Jalan Desa ;
- Bahwa, selanjutnya **Persil 69**, yang luasnya lebih kurang **7.400 M²** (*tujuh ribu empat ratus meter persegi*) yang merupakan milik kepunyaan **Mas Sadi Bin Gani** almarhum yang terletak di Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur** : Jalan setapak dan Rumah Warga ;
 - Sebelah Utara** : Saluran Irigasi ;
 - Sebelah Barat** : Saluran Irigasi ;
 - Sebelah selatan** : Mushola dan Rumah Warga

Adalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai alat bukti kepemilikan, dan adalah kepunyaan/hak kepemilikan PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dari keturunan Tuan H. ACHMAD SADI Bin MAS SARGANI (MAS SADI Bin MAS GANI) tersebut ;

6. **Menyatakan** TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara bersama-sama telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan PENYALAHGUNAAN KEADAAN atau setidaknya tidaknya TERGUGAT I, TERGUGAT II TERGUGAT III telah melakukan tindakan sewenang-wenang yang telah menguasai, mengelola, dan mengalihkan Hak Milik Kakek PARA PENGGUGAT tersebut menjadi Hak Milik berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 127/Pdt.G/2011/PN.BB, tanggal 22 Maret 2012 Jo Putusan Kasasi Nomor : 1226 K/Pdt/2013, tanggal 28 Nopember 2014 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 708 PK/Pdt/2016, tanggal 10 Januari 2017, yang secara nyata telah membawa akibat kerugian terhadap PARA PENGGUGAT ;
7. **Menyatakan menurut** Buku Desa Gunungleutik Kohir C Nomor : 277, Persil 65, Persil 66, Persil 67, Persil 69 dan Persil 89 serta Kohir Nomor : 277, Persil 69 Desa Pakutandang tercatat atas nama HM. YOESOEP Bin ARDJAEN adalah **CACAT HUKUM/TIDAK SAH** dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah dan mengikat terhadap objek perkara yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung,

Halaman 38 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciparay yang terkenal dengan Desa Gunungleutik dan Desa Pakutandang yang saat ini menjadi objek perkara ;

8. **Menyatakan menurut hukum**, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00202/Desa Pakutandang, seluas 6.993 m², surat ukur No. 00975/Pakutandang/2020, tercatat atas nama PT. PISANGMAS PRATAMA KARYA yang merupakan milik dari Tuan EBEN EZER PURBA (selaku Direktur Utama) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00248/Desa Gunungleutik, seluas 2.459 m², surat ukur No. 00406/Gunungleutik/2021, tercatat atas nama PT. PISANGMAS PRATAMA KARYA yang merupakan milik dari Tuan EBEN EZER PURBA (selaku Direktur Utama) dan juga kepada pihak-pihak lain yang jika saat ini telah terbit, tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti kepemilikan atas objek tanah dalam perkara *a quo* ;
9. **Menyatakan menurut hukum** bukti Hak Kepemilikan (SHM) yang diterbitkan oleh TERGUGAT IV berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan Bale Bandung dan Putusan Kasasi serta Putusan Peninjauan Kembali tersebut **CACAT HUKUM/TIDAK SAH** dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai alat bukti kepemilikan, dan menyatakan TERGUGAT IV tunduk serta taat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
10. **Menyatakan menurut hukum** putusan PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG Nomor : 127/Pdt.G/2011/PN.BB, tanggal 22 Maret 2012 Jo Putusan Kasasi Nomor : 1226 K/Pdt/2013, tanggal 28 Nopember 2014 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 708 PK/Pdt/2016, tanggal 10 Januari 2017 dengan segala turutannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek perkara dengan segala akibat hukumnya ;
11. **Menyatakan menurut hukum** tidak sah dan tidak berharga Eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bale Bandung atas objek tanah berperkara tersebut dari luasnya $\pm$ **12.020 M²** dan atau seluas lebih kurang **10.720 M²** (*sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi*) yang saat ini telah menjadi Kavling-Kavling untuk dibangun perumahan oleh TERGUGAT I ;
12. **Menghukum** TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada PARA PENGGUGAT sebesar **Rp. 600.000,00 permeter X 10.720 M²= Rp. 6.432.000.000,00** (*enam miliar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah*) atau jika

Halaman 39 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan objek perkara tersebut seluas lebih kurang **12.020 M2 X Rp. 600.000,00 permeter persegi = Rp. 7.212.000.000,00 (Tujuh miliar dua ratus dua belas juta rupiah)**, serta uang sewa sebesar **Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)** pertahun sejak objek perkara dikuasai dan dikelola oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana perincian diatas dan atau dapat pembayarannya dititipkan melalui PENGADILAN NEGERI KLAS IA KHUSUS BANDUNG ;

13. **Memerintahkan menurut hukum** kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pihak-pihak lain yang menguasai dan mengelola objek perkara untuk mengosongkan secara suka rela tanpa beban apapun, dan jika diperlukan mempergunakan alat Negara (kepolisian) dan atau insatansi-instansi yang berwenang untuk hal tersebut ;
14. **Menghukum** TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar kerugian Moriel sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika kepada PARA PENGGUGAT ;
15. **Menghukum** TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT setiap harinya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) apabila lalai dalam menjalankan putusan ini ;
16. **Menetapkan** putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diadakan bantahan, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya ;
17. **Menyatakan** dan memerintahkan TERGUGAT V, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV taat dan tunduk terhadap isi keputusan dalam perkara *a quo*;
18. **Menghukum** PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;
19. **Menyatakan** objek perkara dalam **status quo** dan tidak dapat dilakukan pengelolaan maupun penjualan kavling-kavling kepada pihak lain ;

SUBSIDAIR :

Seandainya Pengadilan Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan untuk itu Penggugat mohon Pengadilan/ Majelis Hakim

Halaman 40 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Jabatannya (*ambtshalve*) untuk menambah isi gugatan Para Penggugat ini apabila dianggap perlu ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat , Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap Kuasanya, Tergugat V dan Tergugat VI datang menghadap ia sendiri, sedangkan Tergugat IV, tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (Surat Tercatat) tanggal 6 Oktober 2023, tanggal 1 Nopember 2023, dan tanggal 16 Maret 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, Turut Tergugat I, tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (Surat Tercatat) tanggal 22 Nopember 2023, dan tanggal 28 Desember 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (Surat Tercatat) tanggal 7 Oktober 2023, dan tanggal 28 Desember 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, Turut Tergugat III , tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (Surat Tercatat) tanggal 7 Oktober 2023, tanggal 1 Nopember 2023 serta tanggal 22 Nopember 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan Turut Tergugat IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (Surat Tercatat) tanggal 6 Oktober 2023, tanggal 1 Nopember 2023 serta tanggal 22 Nopember 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ninik Fitriani, SH, MH, C. Med. Mediator pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 41 dari 75 Putusan Perdana Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan PENGUGAT DIAJUKAN TERLALU DINI/PREMATUR (Ekseptio dilatoria)

Alasan Hukumnya:

1. Bahwa dasar PARA PENGUGAT mengajukan gugatan aquo adalah adanya putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg, tanggal 12 September 2023, yang pada pokoknya telah menyatakan gugatan PARA PENGUGAT tidak dapat diterima, dengan pertimbangan Majelis hakim dalam perkara tersebut menyatakan bahwa Kepala Desa Paku tandang harus dijadikan sebagai pihak;
2. Bahwa sebelum gugatan PARA PENGUGAT a quo diajukan, Para Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan Nomor; 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg, yang diputus pada **TANGGAL 12 SEPTEMBER 2023**, dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- 1) *Mengabulkan eksepsi Tergugat II;*
- 2) *Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima*
- 3) *Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 4.646.000,- (empat juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);*
3. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor:396/PDT.G/2022/PN.BDG,yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, TERGUGAT I (PEMBANDING I) dan TERGUGAT II (PEMBANDING II) telah menyatakan Banding pada hari Senin, 25 September 2023 sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 97/PDT.B/2023/PN.BDG, tertanggal 25 September 2023.
4. Bahwa adapun permohonan Banding yang diajukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II saat itu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 199 ayat (1) Rbg, yang berbunyi:

Halaman 42 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



"Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka PEMOHON BANDING/Penggugat DK/Tergugat DR yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) Pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut Pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan".

5. Bahwa namun sebelum perkara Nomor: 396/PDT.G/2022/PN.BDG diputus di tingkat banding dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*), ternyata PARA PENGGUGAT pada tanggal 3 Oktober 2023 mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor perkara: 462/Pdt.G/2023/PN.Bdg, oleh Karena itu dengan adanya upaya banding yang diajukan oleh TERGUGAT I (PEMBANDING I) dan TERGUGAT II (PEMBANDING II) maka PARA PENGGUGAT secara hukum tidak mempunyai dasar untuk mengajukan gugatan No. 462/Pdt.G/2023/PN.Bdg, tanggal 3 Oktober 2023, sebelum gugatan Nomor: 396/PDT.G/2022/PN.BDG diputus ditingkat banding serta telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*),
6. Bahwa disamping hal tersebut, ternyata permohonan banding yang diajukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor: 709/PDT/2023/PT.BDG, tanggal 19 Desember 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg, tanggal 12 September 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding II semula tergugat II mengenai Nebis in Idem;

Halaman 43 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para penggugat untuk membayar biaya Perkara, dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 709/PDT/2023/PT.BDG, tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan permohonan kasasi tanggal 1 februari 2024, Namun dalam waktu 14 hari sebagaimana yang diamanatkan undang undang ternyata Para Penggugat (pemohon Kasasi) tidak mengajukan memori kasasi sebagai syarat mutlak untuk mengajukan kasasi, berdasarkan hal tersebut maka Permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana diterangkan dalam Penetapan Ketua pengadilan Negeri bandung No. 396/Pdt.g/2022/PN Bdg, tanggal 26 Februari 20224, **SEHINGGA SECARA HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR: 709/PDT/2023/PT.BDG, TANGGAL 19 DESEMBER 2023, ADALAH PUTUSAN YANG SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT);**

8. Bahwa berdasarkan urain dan fakta-fakta hukum di atas, sudah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo **TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM, TERLALU DINI (PREMATUR)** karena mengajukan gugatan kembali pada saat Perkara Nomor: 396/PDT.G/2022/PN.BDG, belum berkekuatan hukum tetap (inkracht), Oleh karena itu, telah cukup alasan dan berdasar hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberi putusan yang menyatakan gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa terlebih dahulu perlu TERGUGAT I tegaskan bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT I sampaikan pada bagian DALAM EKSEPSI sebagaimana tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil-

Halaman 44 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil sanggahan atau bantahan yang TERGUGAT I uraikan pada bagian DALAM POKOK PERKARA berikut ini;

2. Bahwa TERGUGAT I membantah dan menolak seluruh dalil PARA PENGGUGAT sebagaimana yang disampaikan dalam gugatannya, kecuali terhadap dalil PENGGUGAT yang telah TERGUGAT I akui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya yang pada pokoknya mengaku sebagai pemilik dari tanah yang saat ini dalam penguasaan dan pemilikan oleh TERGUGAT I;
4. Bahwa adapun seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT hanya **merupakan pengulangan** dari gugatan yang telah disampaikan sebelumnya sebagaimana disampaikan dalam gugatan perdata Nomor: 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg yang mana gugatan tersebut telah diputus baik ditingkat pertama maupun ditingkat Banding dan **telah berkekuatan hukum tetap (inkracht)**;
5. Adapun perkara Nomor: 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg di tingkat banding telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor putusan Nomor: 709/PDT/2023/PT.BDG, tanggal 19 Desember 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- *Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;*
- *Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg, tanggal 12 September 2023, yang dimohonkan banding tersebut;*

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- ***Mengabulkan Eksepsi Pembanding II semula tergugat II mengenai Nebis in Idem;***

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para penggugat untuk membayar biaya Perkara, dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 45 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengingat bahwa perkara Nomor: 709/PDT/2023/PT.BDG Jo. Nomor: 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg, telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang pada pokoknya menyatakan MENOLAK GUUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA, maka gugatan Para PENGGUGAT dalam perkara aquo secara hukum tidak relevan lagi untuk diajukan dan diperiksa di persidangan a quo;

Berdasarkan uraian argumentasi hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan didalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan PENGGUGAT DIAJUKAN TERLALU DINI/PREMATUR (Ekseptio dilatoria)

Alasan Hukumnya:

1. Bahwa dasar PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo adalah adanya putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg, tanggal 12 September 2023, yang pada pokoknya telah menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima, dengan pertimbangan Majelis hakim dalam perkara tersebut menyatakan bahwa Kepala Desa Paku tandang harus dijadikan sebagai pihak;

Halaman 46 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum gugatan PARA PENGGUGAT a quo diajukan, Para Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan Nomor: 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg, yang diputus pada TANGGAL 12 SEPTEMBER 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
 - 2) Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
 - 3) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 4.646.000,- (empat juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
3. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor:396/PDT.G/2022/PN.BDG,yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, TERGUGAT I (PEMBANDING I) dan TERGUGAT II (PEMBANDING II) telah menyatakan Banding pada hari Senin, 25 September 2023 sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 97/PDT.B/2023/PN.BDG, tertanggal 25 September 2023.
4. Bahwa adapun permohonan Banding yang diajukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II saat itu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 199 ayat (1) Rbg, yang berbunyi:
- “Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka PEMOHON BANDING/Penggugat DK/Tergugat DR yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) Pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut Pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan”.
5. Bahwa namun sebelum perkara Nomor: 396/PDT.G/2022/PN.BDG diputus di tingkat banding dan memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht), ternyata PARA PENGGUGAT pada tanggal 3 Oktober 2023 mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor perkara: 462/Pdt.G/2023/PN.Bdg,oleh Karena itu dengan adanya upaya banding yang diajukan oleh TERGUGAT I (PEMBANDING I) dan

Halaman 47 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II (PEMBANDING II) maka PARA PENGGUGAT secara hukum tidak mempunyai dasar untuk mengajukan gugatan No. 462/Pdt.G/2023/PN.Bdg, tanggal 3 Oktober 2023, sebelum gugatan Nomor: 396/PDT.G/2022/PN.BDG diputus ditingkat banding serta telah berkekuatan hukum tetap (inkracht),

6. Bahwa disamping hal tersebut, ternyata permohonan banding yang diajukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor: 709/PDT/2023/PT.BDG, tanggal 19 Desember 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg, tanggal 12 September 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding II semula tergugat II mengenai Nebis in Idem;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para penggugat untuk membayar biaya Perkara, dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 709/PDT/2023/PT.BDG, tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan permohonan kasasi tanggal 1 februari 2024, Namun dalam waktu 14 hari sebagaimana yang diamanatkan undang undang ternyata Para Penggugat (pemohon Kasasi) tidak mengajukan memori kasasi sebagai syarat mutlak untuk mengajukan kasasi, berdasarkan hal tersebut maka Permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana diterangkan dalam Penetapan Ketua pengadilan Negeri bandung No. 396/Pdt.g/2022/PN Bdg, tanggal 26 Februari 2024, SEHINGGA SECARA HUKUM

Halaman 48 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR:
709/PDT/2023/PT.BDG, TANGGAL 19 DESEMBER 2023, ADALAH
PUTUSAN YANG SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
(INKRACHT);

8. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, sudah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM, TERLALU DINI (PREMATUR) karena mengajukan gugatan kembali pada saat Perkara Nomor: 396/PDT.G/2022/PN.BDG, belum berkekuatan hukum tetap (inkracht), Oleh karena itu, telah cukup alasan dan berdasar hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberi putusan yang menyatakan gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa terlebih dahulu perlu TERGUGAT II tegaskan bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT II sampaikan pada bagian DALAM EKSEPSI sebagaimana tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil sanggahan atau bantahan yang TERGUGAT II uraikan pada bagian DALAM POKOK PERKARA berikut ini;
2. Bahwa TERGUGAT II membantah dan menolak seluruh dalil PARA PENGGUGAT sebagaimana yang disampaikan dalam gugatannya, kecuali terhadap dalil PENGGUGAT yang telah TERGUGAT II akui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya yang pada pokoknya mengaku sebagai pemilik dari tanah yang saat ini dalam penguasaan dan pemilikan oleh TERGUGAT I;
4. Bahwa adapun seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT hanya merupakan pengulangan dari gugatan yang telah disampaikan sebelumnya sebagaimana disampaikan dalam gugatan perdata Nomor: 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg yang mana gugatan tersebut telah diputus baik ditingkat pertama maupun ditingkat Banding dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht);
5. Adapun perkara Nomor: 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg di tingkat banding telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor putusan

Halaman 49 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 709/PDT/2023/PT.BDG, tanggal 19 Desember 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg, tanggal 12 September 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding II semula tergugat II mengenai Nebis in Idem;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para penggugat untuk membayar biaya Perkara, dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengingat bahwa perkara Nomor: 709/PDT/2023/PT.BDG Jo. Nomor: 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg, telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) yang pada pokoknya menyatakan **MENOLAK GUUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA**, maka gugatan Para PENGGUGAT dalam perkara aquo secara hukum tidak relevan lagi untuk diajukan dan diperiksa di persidangan a quo;

Berdasarkan uraian argumentasi hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Halaman 50 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan didalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan PENGUGAT DIAJUKAN TERLALU DINI/PREMATUR (Ekseptio dilatoria)

Alasan Hukumnya:

1. Bahwa dasar PARA PENGUGAT mengajukan gugatan aquo adalah adanya putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg, tanggal 12 September 2023, yang pada pokoknya telah menyatakan gugatan PARA PENGUGAT tidak dapat diterima, dengan pertimbangan Majelis hakim dalam perkara tersebut menyatakan bahwa Kepala Desa Paku tandang harus dijadikan sebagai pihak;

2. Bahwa sebelum gugatan PARA PENGUGAT a quo diajukan, Para Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan Nomor; 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg, yang diputus pada TANGGAL 12 SEPTEMBER 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
 - 2) Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
 - 3) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 4.646.000,- (empat juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
3. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor:396/PDT.G/2022/PN.BDG,yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, TERGUGAT I (PEMBANDING I) dan TERGUGAT II (PEMBANDING II) telah menyatakan Banding pada hari Senin, 25 September 2023 sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 97/PDT.B/2023/PN.BDG, tertanggal 25 September 2023.

Halaman 51 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



4. Bahwa adapun permohonan Banding yang diajukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II saat itu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 199 ayat (1) Rbg, yang berbunyi:

“Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka PEMOHON BANDING/Penggugat DK/Tergugat DR yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) Pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut Pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan”.

5. Bahwa namun sebelum perkara Nomor: 396/PDT.G/2022/PN.BDG diputus di tingkat banding dan memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht), ternyata PARA PENGGUGAT pada tanggal 3 Oktober 2023 mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor perkara: 462/Pdt.G/2023/PN.Bdg, oleh Karena itu dengan adanya upaya banding yang diajukan oleh TERGUGAT I (PEMBANDING I) dan TERGUGAT II (PEMBANDING II) maka PARA PENGGUGAT secara hukum tidak mempunyai dasar untuk mengajukan gugatan No. 462/Pdt.G/2023/PN.Bdg, tanggal 3 Oktober 2023, sebelum gugatan Nomor: 396/PDT.G/2022/PN.BDG diputus ditingkat banding serta telah berkekuatan hukum tetap (inkracht),

6. Bahwa disamping hal tersebut, ternyata permohonan banding yang diajukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor: 709/PDT/2023/PT.BDG, tanggal 19 Desember 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg, tanggal 12 September 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 52 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding II semula tergugat II mengenai Nebis in Idem;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para penggugat untuk membayar biaya Perkara, dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 709/PDT/2023/PT.BDG, tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan permohonan kasasi tanggal 1 februari 2024, Namun dalam waktu 14 hari sebagaimana yang diamanatkan undang undang ternyata Para Penggugat (pemohon Kasasi) tidak mengajukan memori kasasi sebagai syarat mutlak untuk mengajukan kasasi, berdasarkan hal tersebut maka Permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana diterangkan dalam Penetapan Ketua pengadilan Negeri bandung No. 396/Pdt.g/2022/PN Bdg, tanggal 26 Februari 20224, SEHINGGA SECARA HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR: 709/PDT/2023/PT.BDG, TANGGAL 19 DESEMBER 2023, ADALAH PUTUSAN YANG SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT);

8. Bahwa berdasarkan urain dan fakta-fakta hukum di atas, sudah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM, TERLALU DINI (PREMATUR) karena mengajukan gugatan kembali pada saat Perkara Nomor: 396/PDT.G/2022/PN.BDG, belum berkekuatan hukum tetap (inkracht), Oleh karena itu, telah cukup alasan dan berdasar hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberi putusan yang menyatakan gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Halaman 53 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa terlebih dahulu perlu TERGUGAT III tegaskan bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT III sampaikan pada bagian DALAM EKSEPSI sebagaimana tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil sanggahan atau bantahan yang TERGUGAT III uraikan pada bagian DALAM POKOK PERKARA berikut ini;
2. Bahwa TERGUGAT III membantah dan menolak seluruh dalil PARA PENGGUGAT sebagaimana yang disampaikan dalam gugatannya, kecuali terhadap dalil PENGGUGAT yang telah TERGUGAT III akui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT III menolak seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya yang pada pokoknya mengaku sebagai pemilik dari tanah yang saat ini dalam penguasaan dan pemilikan oleh TERGUGAT I;
4. Bahwa adapun seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT hanya merupakan pengulangan dari gugatan yang telah disampaikan sebelumnya sebagaimana disampaikan dalam gugatan perdata Nomor: 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg yang mana gugatan tersebut telah diputus baik ditingkat pertama maupun ditingkat Banding dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht);
5. Adapun perkara Nomor: 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg di tingkat banding telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor putusan Nomor: 709/PDT/2023/PT.BDG, tanggal 19 Desember 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg, tanggal 12 September 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding II semula tergugat II mengenai Nebis in Idem;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 54 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Terbanding semula Para penggugat untuk membayar biaya Perkara, dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengingat bahwa perkara Nomor: 709/PDT/2023/PT.BDG Jo. Nomor: 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg, telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) yang pada pokoknya menyatakan **MENOLAK GUUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA**, maka gugatan Para PENGGUGAT dalam perkara aquo secara hukum tidak relevan lagi untuk diajukan dan diperiksa di persidangan a quo;

Berdasarkan uraian argumentasi hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan didalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V dan Tergugat VI tidak memberikan jawaban, karena Tergugat V dan Tergugat VI setelah proses mediasi tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 16 Maret 2024

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, II dan Tergugat III, para Penggugat mengajukan Replik tanggal 14 Mei 2024, demikian Tergugat I, II dan Tergugat III telah mengajukan Duplik pada tanggal 21 Mei 2024, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 55 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 fotokopi Daftar Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah, Kecamatan Ciparay, Desa Gunungleutik No. 168;
2. Bukti P-2 fotokopi Surat Keterangan Nomor : 590/90/289/IX/2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Gunungleutik, tanggal 03 Oktober 2022;
3. Bukti P-3 fotokopi Daftar Pembayaran Pajak Hasil Bumi, Kewedanan Ciparay, Desa Gunungleutik No. 152, tahun 1962;
4. Bukti P-4 fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145/203/289/Pemdes/II/2015, tanggal 05 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Gunungleutik;
5. Bukti P-5 fotokopi Daftar Pembayaran Pajak Hasil Bumi, Kewedanan Ciparay, Desa Gunungleutik No. 152, tahun 1962;
6. Bukti P-6 fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/91/289/IX/2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Gunungleutik, tanggal 03 Oktober 2022;
7. Bukti P-7 fotokopi lembaran **Kohir Nomor : 789**, Paledang tercatat atas nama **MAS SADI Bin GANI, Persil 66, Persil 67 dan Persil 69** yang bersatu dengan lembaran **Kohir 788 milik Saman Bin Karpiah** serta **Kohir Nomor : 787 milik ALAN**;
8. Bukti P-8 fotokopi lembaran **Kohir Nomor : 787** tercatat atas nama Wajib IPEDA ALAN, Desa Gunungleutik, dan juga tercatat selaku Wajib IPEDA adalah **MAS SADI Bin GANI** yang bersatu dengan lembaran **Kohir 789 adalah milik MAS SADI Bin GANI dan Kohir Nomor : 808 milik Sarip Arip**;
9. Bukti P-9 fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/98/289/IX/2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Gunungleutik, tanggal 06 Oktober 2022;
10. Bukti P-10 fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145/759/289/IX/2022, tanggal 22 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Gunungleutik;

Halaman 56 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145/756/289/IX/2022, tanggal 22 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Gunungleutik;
12. Bukti P-12 fotokopi Akta Ikrar Wakaf No. 1.(2 tahun 1980, tanggal 30 Juli 1980;
13. Bukti P-13 fotokopi lembaran **Kohir Nomor : 789**, Paledang tercatat atas nama **MAS SADI Bin GANI, Persil 66, Persil 67 dan Persil 69** yang bersatu dengan lembaran **Kohir 788 milik Saman Bin Karpiah** serta **Kohir Nomor : 787 milik ALAN**;
14. Bukti P-14 fotokopi **Kohir No. 277** yang disebutkan atas nama **HM. YOESOEP** yang letak tanahnya di **Distrik Tjangkring (Distrik Cangkring)**;
15. Bukti P-15 fotokopi **SURAT KETERANGAN** Nomor : 145/218/289/VII/2017 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Gunungleutik pada tanggal 17 Juli 2017;
16. Bukti P-16 fotokopi Surat Salinan Kohir Nomor : 789 atas nama SADI MAS Bin GANI, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, yang diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 1962;
17. Bukti P-17 fotokopi Pemberitahuan Ketetapan **IPEDA No. 168/73, Tahun 1973** atau luran Pembangunan Daerah atas **Nomor KOHIR/F : 789** atas nama Wajib IPEDA : **SADI MAS GANI**, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 3.326,40** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 2.080 lunas**;
18. Bukti P-18 fotokopi Pemberitahuan Ketetapan **IPEDA Tahun 1974** atau luran Pembangunan Daerah atas **Nomor KOHIR/F : 789** atas nama Wajib IPEDA : **M. SADI**, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 5.775 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 5.775 lunas**;
19. Bukti P-19 fotokopi Pemberitahuan Ketetapan **IPEDA No. 382699, Tahun 1975** atau luran Pembangunan Daerah atas **Nomor KOHIR/F : 789** atas nama Wajib IPEDA : **H. SADI**, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah

Halaman 57 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran **Rp. 5.544 (lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 5.544 lunas**;

20. Bukti P-20 fotokopi Pemberitahuan Ketetapan **IPEDA No. 383411, Tahun 1976** atau luran Pembangunan Daerah atas **Nomor KOHIR/F : 789** atas nama Wajib IPEDA : **SADI MAS GANI**, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 6.132 (enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 6.132 lunas**;

21. Bukti P-21 fotokopi Pemberitahuan Ketetapan **IPEDA No. 281271/81, Tahun 1981** atau luran Pembangunan Daerah atas **Nomor KOHIR/F : 227** atas nama Wajib IPEDA : **MAS SADI Bin GANI**, Desa PAKUTANDANG, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 6.190 (enam ribu seratus sembilan puluh rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 6.190 lunas**;

22. Bukti P-22 fotokopi Pemberitahuan Ketetapan **IPEDA No : 616869/84, Tahun 1983** atau luran Pembangunan Daerah atas **Nomor KOHIR/F : 789** atas nama Wajib IPEDA : **SADI GANI**, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 3.552 (tiga ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 3.552 lunas**;

23. Bukti P-23 fotokopi Pemberitahuan Ketetapan **IPEDA No. 0122702/83, Tahun 1983** atau luran Pembangunan Daerah atas **Nomor KOHIR/F : 789** atas nama Wajib IPEDA : **SADI GANI**, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 3.552 (tiga ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 3.552 lunas**;

24. Bukti P-24 fotokopi Pemberitahuan Ketetapan **IPEDA No. 038570/80, Tahun 1981** atau luran Pembangunan Daerah atas **Nomor KOHIR/F : 789** atas nama Wajib IPEDA : **H. SADI**, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 6.720 (enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 6.720 lunas**;

Halaman 58 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 6.720 lunas;**

25. Bukti P-25 fotokopi Pemberitahuan Ketetapan **IPEDA No. 140841/80, Tahun 1980** atau luran Pembangunan Daerah atas **Nomor KOHIR/F : 227** atas nama Wajib IPEDA : **SADI MAS GANI**, Desa PAKUTANDANG, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 5.184 (lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 5.184 lunas;**

26. Bukti P-26 fotokopi Pemberitahuan Ketetapan **IPEDA No. 038548/80, Tahun 1980** atau luran Pembangunan Daerah atas **Nomor KOHIR/F : 789** atas nama Wajib IPEDA : **SADI MAS GANI**, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 6.720 (enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 6.720 lunas;**

27. Bukti P-27 fotokopi Pemberitahuan Ketetapan **IPEDA No. 380548/AD, Tahun 1978/79** atau luran Pembangunan Daerah atas **Nomor KOHIR/F : 789** atas nama Wajib IPEDA : **SADI MAS GANI**, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 17.472 (tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 17.472 lunas;**

28. Bukti P-28 fotokopi Pemberitahuan Ketetapan **IPEDA No. 432164/AD, Tahun 1979** atau luran Pembangunan Daerah atas **Nomor KOHIR/F : 789** atas nama Wajib IPEDA : **SADI MAS GANI**, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 8.736 (delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 8.736 lunas;**

29. Bukti P-29 fotokopi Pemberitahuan Ketetapan **IPEDA No. 017790/77, Tahun 1978/79** atau luran Pembangunan Daerah atas **Nomor KOHIR/F : 227/789** atas nama Wajib IPEDA : **MAS SADI**, Desa PAKUTANDANG, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 4.664 (empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 4.664 lunas;**

Halaman 59 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P-30 fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang **No. 441512, Tahun 1987** atau Tanda Pembayaran Bumi Dan Bangunan atas **Nomor KOHIR/F : 227** atas nama Wajib IPEDA : **MAS SADI**, Desa PAKUTANDANG, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 9.995 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 9.995 lunas**;
31. Bukti P-31 fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang **No. 441511, Tahun 1986** atau Tanda Pembayaran Bumi Dan Bangunan atas **Nomor KOHIR/F : 227** atas nama Wajib IPEDA : **MAS SADI**, Desa PAKUTANDANG, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 11.193 (sebelas ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 11.193 lunas**;
32. Bukti P-32 fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang **No. 232750, Tahun 1987** atau Tanda Pembayaran Bumi Dan Bangunan atas **Nomor KOHIR/F : 789** atas nama Wajib IPEDA : **MAS SADI**, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sejumlah pembayaran **Rp. 7.995 (tujuh ribu sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah)** dan sisa yang dibayarkan sebesar **Rp. 7.995 lunas**;
33. Bukti P-33 fotokopi Putusan Nomor : 3886/Pdt.G/2022/PA.Sor, tanggal 4 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1444 Hijriah;
34. Bukti P-34 fotokopi Putusan Nomor : 3886/Pdt.G/2022/PA.Sor, tanggal 12 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 Hijriah;
35. Bukti P-35 fotokopi Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor : 474-3/10/WRS/CPR/K/V/2003, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung, Camat Ciparay, pada tanggal 29 Mei 2003;
36. Bukti P-36 fotokopi Surat Pernyataan tanggal 4 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh Ijoh, dkk;
37. Bukti P-37 fotokopi Surat Pernyataan, tanpa tanggal bulan dan tahun yang ditandatangani oleh Djudju Djulaeha, SH;
38. Bukti P-38 fotokopi Putusan Sela Nomor 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg;
39. Bukti P-39 fotokopi Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg ;

Halaman 60 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti P-40 fotokopi salinan Khohir ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-40 adalah berupa fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-1, P-3, P-5, P-7, P-8, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, dan P-34, surat aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan seorang saksi yaitu:

1. Enang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Mas Said Bin Gani tidak kenal, tetapi kenal dengan ahli waris Mas Said Bin Gani;
- Bahwa kohir nomor 227 /789 itu atas nama pemilik Mas Said Bin Gani;
- Bahwa nomor 789 adalah nomor induk, 227 adalah nomor pemekaran kohir yang berada di Desa Paku Tandang, kalau di Gunung Leutik nomornya 789 waktu itu;
- Bahwa ketika pemekaran tahun 1978 – 1979, maka Desa Gunung Leutik satu rumpun dengan Desa Paku Tandang dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa sehingga nomornya pindah ke Desa Paku Tandang menjadi 227/789 letaknya di Kampung Paledang Desa Gunung Leutik Kecamatan Ciparay;
- Bahwa kohir nomor 227 letaknya di Desa Paku Tandang, Desa Paku Tandang merupakan Desa pemekaran dari Desa Gunung Leutik, awalnya tanah tersebut satu hamparan dalam kohir 789 tetap saja atas nama Masadi Bin Gani, cuma yang berbeda pindah ke Desa Paku Tandang menjadi 227/789;
- Bahwa kohir 277 atas nama H.M. Yusuf, tetapi saksi tidak mengetahui keberadaan kohir tersebut, hanya sepintas pernah melihat kohir 277 atas nama H.M. Yusuf Bin Arjaen dan di Gunung Leutik sendiri kohir 277 itu saya tahu dari pernyataan manta kepala Desa Gunung Leutik ketika rapat pemerintahan;
- Bahwa ada perbedaan kohir 227/789 atas nama Masadi Bin Gani sedangkan kohir nomor 277 atas nama H.M. Yusuf Bin Arjaen;
- Bahwa yang saksi tahu dalam kohir 227/789 terdapat persil 69 yang dipindah ke Desa Paku Tandang;

Halaman 61 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kohir 277 ada persil 69 cuma Desanya Gunung Leutik, dan luasnya berbeda, kohir 227/789 luasnya 740 d.a kalau yang kohir 277 luasnya 554 d.a;
- Bahwa saksi pernah melihat didalam keterangan yang dikeluarkan oleh Pak Santoso BA tahun 1983 bahwa kohir 277 atas nama H.M. Yusuf Bin Arjaen Desa Gunung Leutik Kecamatan Cangkring, kalau kohir 227/789 terletak Desa Gunung Leutik Kecamatan Ciparay;
- Bahwa mengenai kohir 227/789 dan kohir 277 letak Desanya sama yaitu Desa Gunung Leutik tetapi kecamatannya berbeda saksi tidak tahu sebabnya, saksi hanya melihat datanya saja;
- Bahwa antara kecamatan Cangkring dengan Kecamatan Ciparay letaknya berjauhan;
- Bahwa data yang saksi lihat adalah laporan dari KDL yang ditandatangani oleh Santoso BA;
- Bahwa terhadap Bukti T.I-2 halaman 95 ada nama saksi Enang, saksi menyatakan benar itu nama saksi;
- Bahwa dalam kohir 227/789 terdapat persil 69 dan dalam kohir 277 juga terdapat kohir 69 yang membedakan adalah luasnya saksi tahu hal tersebut dari data yang pernah saksi lihat ketika rapat di Desa, saksi saat itu kapasitasnya sebagai anggota BPD Desa Gunung Leutik;
- Bahwa saksi sebagai BPD Desa Gunung Leutik sejak kapan mengenai tahunnya lupa, tetapi tahun 2014 saksi masih sebagai BPD, sebelum tahun 2014 saksi sebagai BPD satu periode;
- Bahwa mengenai batas-batas tanah yang luasnya 740 d.a kohir 227/789 atas nama Masadi Bin Gani saksi tahu yitu:
 - Utara : Solokan Irigasi;
 - Selatan : Pemukiman warga;
 - Barat : Solokan;
 - Timur : Pemukiman warga;
- Bahwa kohir 277 atas nama H.M. Yusuf Bin Arjaen luasnya 554 d.a mengenai batasnya sama dengan yang saksi sebutkan tadi karena tanah tersebut satu bidang, batas-batas tersebut saksi hanya lihat di data, sedangkan mengenai fisik tanah / atau dilapangan saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai tanah yang luasnya 740 d.a kohir 227/789 atas nama Masadi Bin Gani sekarang menjadi perumahan;

Halaman 62 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 fotokopi Surat Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Penyalahgunaan Keadaan No.I 021/ASP-G/09/2023, tanggal 27 September 2023;
2. Bukti T.I-2 fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor :396/Pdt.G/2022/PN.Bdg, tanggal 12 September 2023;
3. Bukti T.I-3 fotokopi Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 97/Pdt.B/2023/PN Bdg, tanggal 25 September 2023;
4. Bukti T.I-4 fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 709/PDT/2023/PT.Bdg, tanggal 19 Desember 2023;
5. Bukti T.I-5 fotokopi Surat Penetapan No. 396/ Pdt.G/ 2022/PN.Bdg, tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-5 adalah berupa fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti T.I-1, dan T.I-5 asli suratnya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 fotokopi Surat Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Penyalahgunaan Keadaan No.I 021/ASP-G/09/2023, tanggal 27 September 2023;
2. Bukti T.II-2 fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg, tanggal 12 September 2023;
3. Bukti T.II-3 fotokopi Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 97/Pdt.B/2023/PN Bdg, tanggal 25 September 2023;
4. Bukti T.II-4 fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 709/PDT/2023/PT.Bdg, tanggal 19 Desember 2023;
5. Bukti T.II-5 fotokopi Surat Penetapan No. 396/ Pdt.G/ 2022/PN.Bdg, tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa bukti T.II-1 sampai dengan T.II-5 adalah berupa fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti T.II-1, dan T.II-5 suratnya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 63 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat III mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T.III-1 fotokopi Surat Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Penyalahgunaan Keadaan No.I 021/ASP-G/09/2023, tanggal 27 September 2023;
2. Bukti T.III-2 fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg, tanggal 12 September 2023;
3. Bukti T.III-3 fotokopi Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 97/Pdt.B/2023/PN Bdg, tanggal 25 September 2023;
4. Bukti T.III-4 fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 709/PDT/2023/PT.Bdg, tanggal 19 Desember 2023;
5. Bukti T.III-5 fotokopi Surat Penetapan No. 396/ Pdt.G/ 2022/PN.Bdg, tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa bukti T.III-1 sampai dengan T.III-5 adalah berupa fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti T.III-1, dan T.III-5 asli suratnya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa para Penggugat, dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 1 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yaitu **Gugatan Penggugat diajukan terlalu dini/prematur (*Ekseptio dilatoria*)**;

Halaman 64 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi Gugatan Penggugat diajukan terlalu dini/prematur (*Ekseptio dilatoria*);

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam eksepsinya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa dasar PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo adalah adanya putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg, tanggal 12 September 2023, yang pada pokoknya telah menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima, dengan pertimbangan Majelis hakim dalam perkara tersebut menyatakan bahwa Kepala Desa Paku tandang harus dijadikan sebagai pihak;
2. Bahwa sebelum gugatan PARA PENGGUGAT a quo diajukan, Para Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan Nomor; 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg, yang diputus pada **TANGGAL 12 SEPTEMBER 2023**, dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- 1) *Mengabulkan eksepsi Tergugat II;*
- 2) *Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima*
- 3) *Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 4.646.000,- (empat juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);*
3. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor: 396/PDT.G/2022/PN.BDG, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, TERGUGAT I (PEMBANDING I) dan TERGUGAT II (PEMBANDING II) telah menyatakan Banding pada hari Senin, 25 September 2023 sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 97/PDT.B/2023/PN.BDG, tertanggal 25 September 2023.
4. Bahwa adapun permohonan Banding yang diajukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II saat itu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 199 ayat (1) Rbg, yang berbunyi:
"Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka PEMOHON BANDING/Penggugat DK/Tergugat DR yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain

Halaman 65 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) Pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut Pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan”.

5. Bahwa namun sebelum perkara Nomor: 396/PDT.G/2022/PN.BDG diputus di tingkat banding dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*), ternyata PARA PENGGUGAT pada tanggal 3 Oktober 2023 mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor perkara: 462/Pdt.G/2023/PN.Bdg, oleh Karena itu dengan adanya upaya banding yang diajukan oleh TERGUGAT I (PEMBANDING I) dan TERGUGAT II (PEMBANDING II) maka PARA PENGGUGAT secara hukum tidak mempunyai dasar untuk mengajukan gugatan No. 462/Pdt.G/2023/PN.Bdg, tanggal 3 Oktober 2023, sebelum gugatan Nomor: 396/PDT.G/2022/PN.BDG diputus ditingkat banding serta telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*),
6. Bahwa disamping hal tersebut, ternyata permohonan banding yang diajukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor: 709/PDT/2023/PT.BDG, tanggal 19 Desember 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg, tanggal 12 September 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- **Mengabulkan Eksepsi Pembanding II semula tergugat II mengenai Nebis in Idem;**

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para penggugat untuk membayar biaya Perkara, dalam kedua tingkat pengadilan, yang

Halaman 66 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 709/PDT/2023/PT.BDG, tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan permohonan kasasi tanggal 1 februari 2024, Namun dalam waktu 14 hari sebagaimana yang diamanatkan undang undang ternyata Para Penggugat (pemohon Kasasi) tidak mengajukan memori kasasi sebagai syarat mutlak untuk mengajukan kasasi, berdasarkan hal tersebut maka Permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana diterangkan dalam Penetapan Ketua pengadilan Negeri bandung No. 396/Pdt.g/2022/PN Bdg, tanggal 26 Februari 20224, **SEHINGGA SECARA HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR: 709/PDT/2023/PT.BDG, TANGGAL 19 DESEMBER 2023, ADALAH PUTUSAN YANG SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT);**

8. Bahwa berdasarkan urain dan fakta-fakta hukum di atas, sudah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo **TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM, TERLALU DINI (PREMATUR)** karena mengajukan gugatan kembali pada saat Perkara Nomor: 396/PDT.G/2022/PN.BDG, belum berkekuatan hukum tetap (inkracht), Oleh karena itu, telah cukup alasan dan berdasar hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberi putusan yang menyatakan gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut para Penggugat dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa, eksepsi yang dikemukakan oleh TERGUGAT I yang menyatakan Gugatan diajukan terlalu Dini/Prematur sangat tidak tepat dan TERGUGAT I juga telah mengutip ketentuan menurut Pasal 199 ayat (4) Rbg, yang berbunyi "Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka PEMOHON BANDING/Penggugat DK/TERGUGAT DR yang ingin yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna.....dan seterusnya", maka dari ketentuan Pasal 199 ayat (1) Rbg tersebut diatas sangat jelas menyatakan selaku

Halaman 67 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON BANDING/PENGGUGAT Dk/TERGUGAT D.r yang tidak lain adalah PARA PENGGUGAT yang saat ini (incasu Ny. Dra. DIAH SADIAH KARDIANI, Dkk) kalimat digaris bawah yang menyebutkan “YANG INGIN MENGGUNAKAN KESEMPATAN ITU, MENGAJUKAN PERMOHONAN ITU YANG BILA DIPANDANG PERLU”, maka dengan demikian PARA PENGGUGAT memandang tidak perlu mengajukan Banding dan tidak mempergunakan kesempatan tersebut dalam perkara Nomor : 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg yang pernah diajukan karena Gugatan yang diajukan dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan “Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima”, dan setelah PARA PENGGUGAT melalui Kuasanya mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang dalam Putusan tersebut ternyata masih ada kekerangan pihak dan disamping hal tersebut yang ternyata telah terdapat adanya perbedaan luas tanah yang diperkarakan serta adanya lokasi tanah yang berbeda dengan perkara sebelumnya, sehingga PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan a quo dengan konstruksi hukum yang berbeda dengan perkara Nomor : 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg jo. Putusan Nomor : 709/PDT/2023/ PT/BDG, tanggal 19 Desember 2023 yang diajukan Banding oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku PEMBANDING I dan PEMBANDING II yang telah di putus oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan amarnya yang berbunyi:

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding I semula TERGUGAT I dan Pembanding II semula TERGUGAT II ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg, tanggal 12 September 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- Mengabulkan Eksepsi Pembanding II semula Tergugat II mengenai Ne Bis In Idem;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 68 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa, menurut M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal. 457). Sifat atau keadaan prematur melekat pada :

1. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau;
2. Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Contoh Gugatan Prematur :

M. Yahya Harahap mencontohkan (hal. 457-458) sejumlah kasus gugatan prematur, misalnya ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan padahal pewaris masih hidup, maka gugatan tersebut prematur, karena selama pewaris masih hidup, tuntutan pembagian warisan masih tertunda, begitu juga halnya dengan tuntutan pembayaran utang yang belum jatuh tempo berdasarkan perjanjian, sehingga perjanjian tersebut belum dapat digugat dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan sebagai contoh lain, ketentuan seseorang dapat digugat atas wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 jo. Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut, Pasal 1243 KUH Perdata “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan” dan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” ;

C. Bahwa, sebagaimana penjelasan hukum serta contoh kasus yang telah disampaikan oleh seorang ahli tersebut, maka mengenai gugatan Prematur atau diajukan terlalu Dini yang mengaitkan dengan pengajuan Banding yang tidak diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara Nomor : 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg tersebut yang menurut PARA PENGGUGAT tidak dipandang perlu dan tidak ingin menggunakan kesempatan itu dikarenakan

Halaman 69 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan hukum lain yakni memperbaiki serta mengajukan gugatan baru dengan konstruksi serta peristiwa hukum yang berbeda dengan gugatan yang sebelumnya maupun dalam perkara yang lalu dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan adanya asas Ne Bis In Idem tersebut, namun PARA PENGGUGAT memandang apa yang diputusa oleh Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara Nomor : 396/Pdt/G/2022/ PN.Bdg Jo Putusan Nomor : 709/PDT.G/2023/PT.BDG, tanggal 19 Desember 2023 tidak ada relevansinya dengan gugatan yang saat ini sedang berproses (Perkara Nomor : 462/Pdt.G/2023/ PN.Bdg, hal mana dapat diuraikan tentang:

- Peristiwa Hukumnya berbeda ;
- Pihak-pihaknya berbeda ;
- Luas objek serta batas-batas maupun lokasinya telah berbeda ;
- Petitum (tuntutan) yang dimohonkan juga berbeda ;

D. Bahwa, atas argumentasi serta alasan-alasan hukum mengenai eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I tersebut diatas dan yang ternyata eksepsi tersebut bukan dan/atau tidak termasuk dalam eksepsi yang menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT ini diajukan terlalu Dini/Prematur sebab Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut telah melewati batas waktu untuk mengajukan banding dari PARA PENGGUGAT sendiri dan dengan tidak mempergunakan kesempatan maupun dipandang tidak perlu oleh PARA PENGGUGAT, oleh karenanya eksepsi tentang gugatan PARA PENGGUGAT ini disebutkan sebagai gugatan Prematur/terlalu Dini oleh TERGUGAT I tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut para Penggugat dalam Repliknya menyatakan karena eksepsi tersebut sama, maka tanggapannyapun sama dengan tanggapan terhadap eksepsi Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah membaca serta memperhatikan secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta tanggapan dari para Penggugat terhadap eksepsi a quo, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya halaman 4 - 5 menyatakan sebagai berikut:

Halaman 70 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelumnya perkara *a quo* telah pernah diajukan dalam perkara Nomor : 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg, yang mana amar putusannya **PUTUSAN SELA** tanggal 31 Januari 2023 Jo **PUTUSAN AKHIR** tanggal 12 September 2023, dengan masing-masing amarnya berbunyi :

DALAM PUTUSAN SELA :

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor : 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara Nomor : 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg ;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

DALAM PUTUSAN AKHIR :

MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 4. 646.000,- (empat juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa, dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut yang menyatakan Kepala Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung harus dijadikan pihak, maka dalam perkara ini PARA PENGGUGAT mengajukan kembali Gugatannya melalui Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung berdasarkan Putusan Sela dan Putusan Akhir tersebut dengan melengkapi pihak Tergugat, maka dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT *a quo* diajukan untuk disempurnakan pihak-pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-2, T.II-2 dan T.III-2 tentang Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:396/Pdt.G/2022/PN.Bdg, tanggal 12 September 2023 dihubungkan dengan bukti TI.3, T.II-3 dan T.III-3 tentang Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 97/Pdt.B/2023/PN Bdg, tanggal 25 September 2023, ternyata terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:396/Pdt.G/2022/PN.Bdg, tanggal 12 September 2023 tersebut dilakukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-4, T.II-4 dan T.III-4 tentang Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 709/PDT/2023/PT.Bdg, tanggal 19 Desember 2023, ternyata upaya hukum banding terhadap Putusan

Halaman 71 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung Nomor:396/Pdt.G/2022/PN.Bdg, tanggal 12 September 2023 tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor: 709/PDT/2023/PT.Bdg tanggal 19 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- *Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;*
- *Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg, tanggal 12 September 2023, yang dimohonkan banding tersebut;*

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding II semula tergugat II mengenai Nebis in Idem;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para penggugat untuk membayar biaya Perkara, dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat in casu perkara Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:396/Pdt.G/2022/PN.Bdg, sedangkan berdasarkan bukti T.I-2, T.II-2 dan T.III-2, dan bukti T.I.3, T.II-3 dan T.III-3 ternyata terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 396/Pdt.G/2022/PN.Bdg tersebut dilakukan upaya hukum Banding dan berdasarkan bukti T.I-4, T.II-4 dan T.III-4 ternyata Pengadilan Tinggi Bandung telah menjatuhkan putusan Nomor: 709/PDT/2023/PT.Bdg, pada tanggal 19 Desember 2023, sehingga perkara Nomor:396/Pdt.G/2022/PN.Bdg belum berkekuatan hukum tetap pada saat perkara Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Oktober 2023, maka untuk menghindari putusan yang saling bertentangan antara yang satu dengan lainnya seharusnya para Penggugat menunggu dahulu perkara Nomor:396/Pdt.G/2022/PN.Bdg berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian gugatan a quo dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang prematur;

Halaman 72 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitum angka 2 menyatakan mengabulkan Tuntutan Provisi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam positanya para Penggugat menyatakan bahwa, gugatan PARA PENGGUGAT ini telah didasari pada bukti-bukti otentik yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 180 HIR, dan disertai adanya **Tuntutan Provisi yang sangat urgensi (yang penting)** untuk memerintahkan TERGUGAT I tidak melakukan pembangunan atas objek perkara dan/atau menghentikan kegiatan pembangunan rumah-rumah kredit untuk menghindari timbulnya kerugian bagi pihak lain hingga perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka kiranya Pengadilan dapat menjalankan terlebih dahulu putusan tersebut meskipun diadakan bantahan, banding, kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikabulkan, maka dengan demikian tuntutan provisi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dan gugatan para Penggugat karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai Pasal 181 Ayat (1) HIR para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 73 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan provisi para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami, Syarip, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Eman Sulaeman, S.H. dan Sri Senaningsih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 3 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Darmawan Saputra, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV di sistem informasi, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eman Sulaeman, S.H.

Syarip, S.H., M.H..

Sri Senaningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darmawan Saputra, S.H.

Halaman 74 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp1.800.000,00;
4. PNBP	Rp 100.000,00;
5. Meterai	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	Rp 10.000,00;
Jumlah	Rp2.000.000,00; (dua juta rupiah)